МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор юридического института
_____/Гаврилов С.О.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

в магистратуру по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Профили (направленности) программы
«Правоохранительная и судебная деятельность»,
«Правозащитная деятельность»,
«Защита гражданских прав»
2026 год

КЕМЕРОВО 2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AAEDD5461FD53813B964A5488C8CD20B
Владелец: Просеков Александр Юрьевич
Действителен: с 18.06.2025 до 11.09.2026

Оглавление

Общие положения 5

Образцы заданий 10

Содержание тем по дисциплинам, включенным в программу междисциплинарного экзамена по направлению 40.04.01 – Юриспруденция 14

Теория государства и права 14

Конституционное право России 26

Административное право 32

Гражданское право 50

Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) 60

Арбитражный процесс (арбитражное процессуальное право) 65

Трудовое право 77

Уголовное право 84

Уголовный процесс (уголовно-процессуальное право) 89

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью вступительных испытаний по юриспруденции, проводимых КемГУ самостоятельно является определение теоретической и практической подготовленности специалиста к выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 40.03.01 Юриспруденция. Поступающий в магистратуру по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен продемонстрировать при выполнении вступительных испытаний уровень своей подготовки к решению профессиональных задач на уровне, установленном для бакалавров юриспруденции, т.е. поступающий должен продемонстрировать уровень сформированности компетенций бакалавра юриспруденции.

Форма проведения вступительных испытаний: **письменная (тестирование).**

В заданиях междисциплинарного экзамена (вступительных испытаний) 50 заданий, не менее 2 вариантов, включающих задания в рамках совокупных значений дескрипторов «знать», «уметь», «владеть» тех или иных компетенций.

Результаты оцениваются по 100-бальной шкале.

Минимальный порог – 30 баллов.

Время выполнения теста - 120 минут.

Типы заданий:

Задания 1 типа: выбор правильного варианта ответа из нескольких предложенных (правильный ответ один)

Пример:

Представителем какой теории происхождения государства и права являлся средневековой мыслитель Фома Аквинский?

А. Теологической

Б. Ирригационной

В. Органической

Г. Патриархальной

К какому поколению прав человека следует отнести закрепление и гарантирование государством реализации гражданских (личных) и политических прав личности?

А. К первому поколению.

Б. Ко второму поколению.

В. К третьему поколению.

Г. К четвертому поколению.

По итогам рассмотрения дела о привлечении субъекта предпринимательской деятельности к административной ответственности арбитражный суд выносит судебный акт в форме:

А. Постановления

Б. Решения

В. Определения

Г. Приговора

Сделка, из содержания которой видна ее правовая цель и реализация этой цели является необходимым условием ее действительности, называется

А. Алеаторная сделка;

Б. Притворная сделка;

В. Абстрактная сделка;
Г. Каузальная сделка

Институт Омбудсмена (Уполномоченного по правам) зародился в:
А. Швеции
Б. Великобритании
В. США
Г. России

Минимальный количественный состав членов политической партии в России составляет:
А. 500 чел.
Б. 1000 чел.
В. 10 тыс. чел.
Г. 40 тыс. чел.

Что из перечисленного не является уголовным наказанием?
А. Исправительные работы
Б. Принудительные работы
В. Судебный штраф
Г. Обязательные работы

Древние римляне утверждали «venire contra factum proprium» (перевод с латинского – «никто не может противоречить собственному предыдущему поведению»). Содержанием какого правила, применимого в гражданском праве и цивилистическом процессе, этот тезис в настоящее время является?
А. Эстоппель
Б. Шикана
В. Деволютивность
Г. Обратной силы

Задания 2 типа: выбор правильных вариантов ответов из нескольких предложенных (несколько правильных вариантов ответа)

Пример:

К каким категориям осужденных в соответствии с нормами УК РФ может быть применена отсрочка отбывания наказания?
А. К беременным женщинам;
Б. К женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет;
В. К женщинам, имеющим детей в возрасте до пятнадцати лет;
Г. К мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет;
Д. К мужчинам, к мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимся единственным родителем;
Е. Лицам, достигшим пенсионного возраста

Продлевать сроки предварительного следствия до 12 месяцев имеют право
А. Сам следователь
Б. Начальник органа дознания
В. Руководитель следственного органа по субъекту РФ и иной приравненный к нему руководитель следственного органа
Г. Заместители руководителя следственного органа по субъекту РФ и иного приравненного к нему руководителя следственного органа
Д. Районный суд

Е. Генеральный прокурор

В каких случаях свидетель в гражданском процессе вправе отказаться от дачи показаний, но при желании может такие показания дать (относительный иммунитет):

А.Гражданин против самого себя;

Б. Медиаторы - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей медиатора;

В. Супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;

Г. Арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства);

Д. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей;

Е. Священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;

Каковы признаки субъекта преступления?

А. Физическое лицо

Б. Юридическое лицо

В. Невменяемость

Г. Правоспособность

Д. Вменяемость

Е. Виновность

Не являются основанием для пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам:

А. Существенные для дела обстоятельства, которые не были или не могли быть известны заявителю

Б. Отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного суда либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по данному делу

В. Нарушение срока рассмотрения дела

Г. Признание вступившим в законную силу судебным актом суда недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного акта по делу

Д. Признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного судом в конкретном деле

Е. Нарушение правила о тайне совещания судей при принятии судебного акта

Задания 3 типа: Работа с юридической терминологией (задания открытого типа, предполагающие необходимость указания термина для предложенного определения или заполнения пропуска в предложенном тексте)

Пример:

Совокупность (группа) норм права, регулирующих однородные общественные отношения и образующих обособленную, относительно самостоятельную часть внутри отрасли права - *правовой институт (или институт права)*

Сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны – *односторонняя сделка*

Арбитр (третейский судья) - физическое лицо, избранное сторонами или избранное

(назначенное) в согласованном сторонами или установленном федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом.

Административные правоотношения, которые образуются с целью обеспечения обратного воздействия управляемого субъекта на управляющий субъект (например, отношения, возникающие при обжаловании действий и решений властных субъектов или при обращении во властные структуры), называются *реординационными*.

Принцип *«Компетенции – компетенции»* - правило, заключающееся в первоочередном принятии решения составом арбитров в отношении собственной компетенции при оспаривании (в том числе по этому основанию) действительности арбитражного соглашения одной из сторон и возможности последующего контроля действительности арбитражного соглашения (наличия компетенции арбитража на рассмотрение спора) со стороны компетентного государственного суда на стадиях оспаривания или признания и приведения в исполнение арбитражного решения.

Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде – *судебные издержки.*

Истец - действительный или предполагаемый кредитор (управомоченный субъект) в спорном правоотношении, носитель спорного права или охраняемого интереса, с требованием о защите которого он обращается в суд.

В испытания включаются до 30 заданий 1 типа, до 20 заданий 2 типа и до 15 заданий 3 типа. Общее количество заданий в одном варианте экзамена не превышает 50. В заданиях могут быть представлены вопросы по следующим отраслям права и законодательства, учебным дисциплинам: Теория государства и права, Конституционное право России, Административное право, Гражданское право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Трудовое право, Уголовное право, Уголовный процесс, а также иные дисциплины, предусмотренные общей профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению «Юриспруденция». В варианте вступительного теста, предложенного абитуриенту для сдачи междисциплинарного экзамена, могут быть представлены задания не по всем перечисленным в настоящем абзаце дисциплинам, отраслям права и отраслям законодательства.

Каждый правильный ответ оценивается в 2 (два) балла.

Нижний порог прохождения – **30 (тридцать) баллов**, т.е. нужно ответить правильно не менее, чем на 15 заданий.

Продолжительность вступительных испытаний – **120 мин.**

В настоящей программе представлены:

- образцы заданий;
- содержание тем, на основе которых составлены задания;
- нормативные правовые акты, учебная и учебно-методическая литература применительно к каждой из дисциплин (отраслей права или отраслей законодательства).

Следует учитывать, что включаемые в междисциплинарный экзамен задания предполагают применение актуальной редакции нормативных актов, в связи с чем

абитуриенту при подготовке к сдаче экзамена следует руководствоваться рекомендуемой или иной литературой лишь с учетом осмысления действующего нормативного регулирования изучаемого правоотношения. Сообразно указанному, следует руководствоваться и перечнем рекомендованных нормативных актов, материалов правоприменительной практики. Также не следует забывать, что авторы учебной и научной литературы нередко при написании материалов руководствуются собственными, порой радикальными, точками зрения. При составлении заданий междисциплинарного экзамена абитуриенту в большинстве случаев предлагается вопрос, ответ на который имеет нормативное закрепление или единообразно сформированный подход в правоприменении и/или литературе.

По результатам вступительного испытания, проводимого КемГУ самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ

Ниже представлены примеры соответствующих заданий по дисциплинам Теория государства и права, Конституционное право, Международное право, Гражданское право, Гражданский процесс, Уголовное право, Уголовный процесс. Задания представлены лишь для примера и ознакомления. Представленные задания по своему уровню сложности, тематической, дисциплинарной и отраслевой направленности не могут рассматриваться как ограничивающие право Кемеровского государственного университета на включение в итоговые варианты заданий междисциплинарного экзамена вопросов по иным отраслям и дисциплинам с учетом общих положений настоящей программы.

Задание с одним правильным ответом: Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной власти внутри страны и ее независимости на международной арене?

А) Правоспособность

Б) Легальность

В) Легитимность

Г) Суверенитет

Задание с одним правильным ответом: Видами субъектов Российской Федерации являются:

А) автономная республика

Б) автономная область

В) автономный край

Г) автономный город

Д) нет правильного ответа

Задание с одним правильным ответом: Норма международного права представляет собой

А) общепризнанный абсолютный принцип взаимоотношений государств;

Б) правило поведения, разработанное ООН и признанное в качестве юридически обязательного Генеральной Ассамблеей;

В) модель поведения участников межгосударственных отношений, обеспечиваемая принуждением, осуществляемым государствами индивидуально или коллективно, непосредственно или через созданные ими международные механизмы;

Г) обычай, сформировавшийся в процессе международных отношений

Задание с одним правильным ответом: В случае истечения сроков давности привлечения к административной ответственности в процессе производства по делу об административном правонарушении по правилам КоАП РФ

А) Производство по делу подлежит прекращению

Б) Материал подлежит оставлению без рассмотрения по существу

В) Лицо признается не виновным в совершении административного правонарушения

Г) Дело может быть рассмотрено судом лишь при наличии санкции прокурора

Задание с одним правильным ответом: Судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде, за исключением случаев участия их в качестве представителей:

А) лиц, отказавшихся от заключения договора с адвокатом;

Б) своих родителей;

В) соответствующих органов или законных представителей;

Г) инвалидов.

Задание с одним правильным ответом: Что считается временем совершения преступления?

А) Время совершения общественно опасного действия (бездействия);

Б) время наступления общественно опасных последствий;

В) время совершения деяния и наступления общественно опасных последствий

Г) время рассмотрения уголовного дела судом

Задание с одним правильным ответом: Жилищем в соответствии с УПК РФ признается:

А) индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми помещениями

Б) индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания;

В) жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, используемое для временного проживания

Задание с несколькими правильными ответами: Укажите, какого исторического типа государства не существовало?

А) Первобытного

Б) Коммунистического

В) Феодального

Г) Рабовладельческого

Задание с несколькими правильными ответами: Не препятствует выходу из гражданства РФ:

А) наличие алиментных обязательств

Б) отсутствие доказательств получения другого гражданства

В) наличие долга по кредиту в размере 100 тысяч рублей

Г) наличие задолженности по оплате налога в размере 10 тысяч рублей

Д) нет правильного ответа

Задание с несколькими правильными ответами: С жалобой о применении пыток можно обратиться в:

А) Европейский комитет против пыток;

Б) ЕСПЧ;

В) Международный Суд ООН;

Г) Комитет против пыток;

Д) Комитет по правам человека.

Задание с несколькими правильными ответами: Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

А) совершать любые сделки;

Б) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

В) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

Г) заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;

Д) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.

Задание с несколькими правильными ответами: Определение об оставлении заявления без рассмотрения суд выносит в случаях, если (ГПК РФ):

А) истец отказался от иска;

Б) стороны пришли к мировому соглашению;

В) заявление подано недееспособным;

Г) истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

Задание с несколькими правильными ответами: Укажите категории преступлений, предусмотренные УК РФ:

А) малозначительные преступления;

Б) преступления несущественной тяжести;

В) преступления небольшой тяжести;

Г) тяжкие преступления;

Д) особо тяжкие преступления

Задание с несколькими правильными ответами: Решение о признании гражданским истцом в уголовном деле оформляется:

А) приговором суда;

Б) определением суда;

В) постановлением прокурора;

Г) постановлением следователя.

Терминологическое задание: Какое понятие соответствует данному определению: «Совокупность правил поведения (норм), выражающих государственную волю общества, направленных на регулирование общественных отношений и охраняемых в случае нарушения силой государственного принуждения»? ***Ответ: Право.***

Терминологическое задание: Какое понятие соответствует данному определению: «Общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления»? ***Ответ: Политическая партия.***

Терминологическое задание: Какое понятие соответствует данному определению: «Каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному лицу, он не достигает совершеннолетия ранее»? ***Ответ: Ребенок.***

Терминологическое задание: Какое понятие соответствует данному определению: «Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их»? ***Ответ: Гражданская дееспособность.***

Терминологическое задание: Какое понятие соответствует данному определению: «Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным законом, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей»? ***Ответ: Судебный приказ.***

Терминологическое задание: Какое понятие соответствует данному определению: «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»? ***Ответ: Разбой***

Терминологическое задание: Какое понятие соответствует данному определению: «решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей»? ***Ответ: Вердикт***

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 40.04.01 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Теория государства и права как наука и учебная дисциплина	Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, становления, развития и формирования государства и права. Функции теории государства и права. Методы, используемые теорией права государства: всеобщие, общенаучные, частнонаучные (в т.ч. частноправовые). Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Связь с философией, историей, политологией, экономикой и другими общественными науками. Природа и сущность государства и права. Основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права. Соотношение теории государства и права с философией права, философией государства, социологией 12 права, социологией государства. Соотношение теории и истории государства и права. Соотношение теории государства и права с отраслевыми юридическими науками. Значение теории государства и права для юридических наук, правотворческой и правоприменительной деятельности. Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура, логика построения, связь с иными учебными дисциплинами. Значение теории государства и права для усвоения курса юридических наук и получения юридического образования. Государство и право как основные объекты изучения теории государства и права. Основные понятия государства и права.
2.	Происхождение государства и права	Периодизация первобытного общества. Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и социальные нормы в первобытных обществах. Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция») как фактор социального расслоения общества, появления классов, собственности, государства и права. Природа и сущность государства и права. Основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права. Причины и общие закономерности возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. Пути (азиатский и европейский) и способы (классический, особенный) образования государства. Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными историческими, социально-экономическими, демографическими, экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами. Причины возникновения права. Переход от «мононорм»

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		присваивающей экономики первобытного общества к правовым и моральным нормам производящей экономики. Классовое и общесоциальное содержание в праве раннеклассовых обществ. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытнообщинного строя. Пути формирования правовых норм. Плюрализм мнений о причинах возникновения государства и права. Теории происхождения государства и права: их виды и особенности. Характеристика основных теорий происхождения власти, государства и права: теологической, патриархальной, патримониальной, договорной, психологической, органической, экономической, марксистской (классовой), ирригационной, теории насилия, теории специализации и др.
3.	Понятие и сущность государства	Понятие и признаки государства: политическая публичная власть, территория, население, суверенитет, налоги, легализованное государственное принуждение, неразрывная связь с правом. Плюрализм в понимании сущности государства. Эволюция сущности и социального назначения государства. Подходы к пониманию сущности государства. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Отличие государственной власти от власти, существовавшей в первобытном обществе. Соотношение политической и государственной власти. Признаки государственной власти, легитимность и легальность государственной власти.
4.	Типология государства и права	Понятие типа государства. Исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции. Значение типологии государства. Проблема выбора критериев классификации государств. Формационный подход: достоинства и слабые стороны. Современное понимание соотношения государства и социально-экономического строя. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Сущность рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов. Промежуточные (переходные) типы государств: восточное, прафеодальное, посткапиталистическое. Преемственность в развитии государства. Смена типов государства. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов государства. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Духовные факторы (культурные, религиозные, национальные, психологические и др.) как критерии развития государственности. Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства. Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права: формационный, цивилизационный. Достоинства и слабые стороны разных подходов к типологии права. Исторические типы права, выделяемые на основе формационного подхода: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое право. Понятие типа права и его взаимосвязь с социально-экономическим строем. Классовая характеристика типа права.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Смена исторических типов права. Рабовладельческий тип права и его сущность. Римское право как система рабовладельческого права. Римское частное право как юридическая форма товарно-денежных отношений. Преемственность и обновление римского частного права в истории цивилизации. Феодальный тип права и его сущность. Сословный характер феодального права. Каноническое право и его роль в жизни феодального общества. Правовой обычай в феодальном праве. Исторические условия и практика становления буржуазного права. Классовое и 15 общесоциальное в буржуазном праве. Общая характеристика социалистического типа права. Разрыв теории и практики в создании социалистического права. Типы права, выделяемые на основе цивилизационного подхода: древние типы права, специальные или особенные типы права (китайский и японский), современные типы права (современные правовые системы). Механизм государства. Роль государства в политической системе общества, в общественной жизни.
5.	Форма государства	Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. Соотношение типа и формы государства. Факторы, влияющие на многообразие форм государства. Формы государственного правления: понятия, виды. Общая характеристика монархий и республик. Системы престолонаследия. Форма государственного правления России и ее развитие в современных условиях. Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: понятия, виды. Унитарное и сложное государство: понятие, виды. Федеративное государство: понятие, признаки, принципы образования. Суверенитет в федеративном государстве. Конфедерация, ассоциация, содружество, союзы, империи и иные государственные и межгосударственные образования. Федеративное устройство России: прошлое и современность. Политический и государственный режим: понятие и виды. Демократический и антидемократический режимы. Авторитаризм и тоталитаризм в устройстве государства. Социальные институты, обеспечивающие функционирование политического и государственного режимов. Политико-государственный режим России.
6.	Функции государства	Понятие, значение и объективный характер функций государства, их соотношение с целями и задачами государства. Функции государства и функции отдельных государственных органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением. Классовое и общесоциальное в функциях государства. Классификация функций государства. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства. Динамика и эволюция функций государства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		государства. Границы деятельности государства. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
7.	Механизм государства	Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура механизма государства. Понятия и признаки государственных органов. Их классификация. Система государственных органов и принцип разделения властей. Органы государства и местного самоуправления. Принципы организации и деятельности государственных органов. Механизм современного 16 Российского государства. Основы государственной службы. Государственная должность и государственная служба: понятие, соотношение. Основы взаимодействия государства и органов местного самоуправления
8.	Государство в политической системе общества	Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы общества. Роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. Компоненты (уровни) политической системы общества: политическое сознание как основа политического мышления; право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы; политические организации как институциональная основа политической системы; политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. Соотношение политической системы и политического режима. Информационные процессы в обществе и их влияние на организацию политической системы. Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с иными элементами политической системы (политическими партиями, движениями, общественными объединениями и организациями, профессиональными союзами, трудовыми коллективами, группами давления и т. д.), особенности государства как властвующего субъекта, обусловливающие его центральное положение в политической системе. Государство и церковь: светские, теократические и клерикальные государства. Функции и основы тенденции развития политической системы Российского государства.
9.	Понятие, сущность, принципы и функции права	Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. Право как нормативный регулятор общественных отношений. Право как система правил поведения. Право как мера свободы личности. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права: нормативность, формальная определенность, общеобязательность, системность, волевой характер права, взаимосвязь с государством и др. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, нормативистская, социологическая, психологическая, историческая, марксистская. Классовое и общесоциальное в сущности 18 права. Экономика, политика, право. Соответствие права уровню экономического развития общества. Политическое выражение социально-экономических интересов. Право как

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		основа внутренней и внешней политики государства и средство ее осуществления. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. Понятие функций права. Классификация функций права: общесоциальные и специально-юридические функции.
10.	Норма права	Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, микросистемность, многократность действия, связь с государством, неперсонифицированность адресата. Предоставительно-обязывающий характер правовых норм. Норма права как регулятор общественных отношений. Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. Основания деления норм права на виды. Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Их виды. Дискуссионные вопросы структуры нормы права. Логическая норма права и норма-предписание. Нормы права и статьи нормативного правового акта, их соотношение. Способы изложения элементов правовых норм в статьях нормативных актов
11.	Система права	Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные и факультативные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Подотрасль права. Субинститут права. Частное и публичное право. Эволюция системы права. 19 Материальное и процессуальное право. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского законодательства
12.	Источники (формы) права	Соотношение понятий «источник» и «форма» права. «Источник» права в материальном, идеологическом, научном и юридическом аспектах. Классификация источников права: нормативный правовой акт, судебный и административный прецедент, юридическая практика, нормативный договор, правовой обычай, юридическая доктрина, религиозные тексты, принципы права и т.д. Основные виды источников (форм) российского права. Общая характеристика. Понятие и виды нормативных правовых актов. Система нормативных актов в России: иерархия, юридическая сила нормативных актов. Понятие, признаки и виды законов. Конституция как основной закон государства. Верховенство закона как важнейшее требование правового государства. Подзаконные нормативные акты: понятия, признаки, виды. Президентские,

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. «Обратная сила» и «переживание» закона. Понятие правового обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение. Обычное право. Понятие юридического прецедента. Судебный и административный прецедент. Соотношение с юридической практикой. Нормативный договор: типовой и примерный. Межгосударственные и международные договоры. Юридическая доктрина и комментарии к юридическим текстам, их соотношение. Религиозные тексты как форма права религиозных правовых систем. Принципы права и правосознание как источники права.
13.	Правотворчество и систематизация законодательства	Походы к определению правотворчества. Общая характеристика правотворчества. Правотворчество в истории общества. Правотворчество в разных правовых системах. Содержание, цели, субъекты правотворчества в рамках романо-германской правовой семьи: непосредственное правотворчество народа; правотворческая деятельность государственных и негосударственных органов, должностных лиц; ведомственное; делегированное; санкционированное; локальное правотворчество. Принципы правотворчества. Соотношение правотворчества и законотворчества. Понятие, этапы законотворчества. Основные стадии законотворческого процесса: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. Систематизация законодательства и учет нормативных правовых актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация законотворчества. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства, правила, приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона.
14.	Правовые отношения	Правоотношение как особая форма общественных отношений. Понятие, признаки и виды правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, содержание правоотношения (субъективные права и юридические обязанности). Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Деликтоспособность. Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенность основных объектов в различных видах правоотношений. Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных юридических прав и субъективных

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		юридических обязанностей как юридического содержания правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений в зависимости от их связи с волей субъектов правоотношений и в зависимости от порождаемых ими последствий. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции. Юридические аксиомы.
15.	Реализация и применение права	Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения. Субъекты правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Установление и анализ фактических обстоятельств дела (доказательства), установление юридической основы дела (выбор и толкование нормы права, установление действительности юридической нормы, преодоление пробелов, устранение коллизий), принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. Акты применения права: понятия, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных актов Эффективность правоприменительного акта. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии: понятие, виды, пути и способы их разрешения.
16.	Толкование права	Понятие и необходимость толкования норм права. Функции толкования. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, специально-юридическое, функциональное, телеологическое (целевое). Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования: нормативное и казуальное, легальное и авторское (аутентичное). Неофициальное толкование: доктринальное, профессиональное, обыденное. Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), расширительное (распространительное), ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального толкования (интерпретационных актов).
17.	Механизм и средства правового регулирования	Соотношение понятий правового регулирования и правового воздействия (информационно-психологического, воспитательного, социального). Понятие и предмет правового регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Стадии и основные элементы правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей, в том числе актов правоприменения в процессе правового регулирования. Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, 23 материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. Правовые средства: понятие признаки, виды. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятия, признаки, виды. Правовые поощрения: понятия, функции, признаки, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Пределы правового регулирования.
18.	Правосознание и правовая культура	Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. Понятие, основные черты, функции правовой культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм, причины существования и пути их преодоления. Правовое воспитание как основное средство юридической социализации личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Роль правовой культуры в 25 формировании правового государства, в становлении профессионального юриста, государственного служащего.
19.	Правомерное поведение и правонарушение	Право и поведение. Виды правового (юридически значимого) поведения. Понятие и признаки правомерного поведения. Его структура: объект, субъекты, объективная и субъективная стороны. Виды правомерного поведения. Социально- правовая активность личности. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Конформистское и маргинальное поведение. Стимулирование правомерных действий (деяний). Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Злоупотребление правом, объективно

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		противоправное поведение.
20.	Юридическая ответственность	Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Основание юридической ответственности, ее отличие от моральной и политической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Основания, освобождающие от юридической ответственности. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения (меры пресечения, предупреждения, социальной защиты и др.)
21.	Юридический процесс и юридическая практика	Понятие и содержание юридического процесса как нормативно установленной формы упорядочивания юридической деятельности. Правовая форма в качестве гарантии точного и неуклонного применения, соблюдения и исполнения юридических норм. Виды юридического процесса: правотворческий, правоприменительный, интерпретационный и т. д. Стадии юридического процесса, в т. ч. стадии судебного процесса. Обязательные и факультативные стадии. Основные начала юридического процесса: процессуальные сроки совершения юридически значимых действий, юридические гарантии достижения конечного результата, юридические гарантии защиты прав и охраняемых законом интересов участников процесса, контрольно-надзорная деятельность уполномоченных органов на всех стадиях юридического процесса. Понятие и виды юридической процедуры, соотношение с юридическим процессом. Понятие, виды и структура юридической практики в качестве деятельности компетентных органов и должностных лиц по изданию и применению норм права. Соотношение юридической практики и накопленного в процессе правовой деятельности опыта.
22.	Современные правовые системы (семьи)	Правовая система общества: понятие, структура. Соотношение правовой системы и правовой семьи. Классификация правовых систем (семей) в современной зарубежной и отечественной науке. Характеристика правовых семей современности: романо-германской (континентальной), англосаксонской (англо-американской), религиозной (мусульманское право, индусское право, иудейское право), традиционной (дальневосточное право и обычное право стран Африки) и др. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. Монистический и дуалистический подходы к соотношению национального и международного права: их разновидности и особенности. Значение указанных подходов в процессе глобализации и сохранения национальной государственности. Эволюция и соотношение современных правовых систем.
23.	Российская правовая система	Российская правовая система как разновидность континентальной правовой семьи и как самостоятельный тип правовой цивилизации: становление, развитие, национальные особенности. Исторические и современные аспекты функционирования российской правовой системы.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Особенности государственного и правового развития России. Конституционные основы правовой системы России. Источники современного российского права. Основные отрасли современного российского права. Российское законодательство: состояние и перспективы. Проблемы современной систематизации законодательства РФ.
24.	Гражданское общество, государство и право	Соотношение общества и государства. Генезис представлений о гражданском обществе. Структура и признаки гражданского общества. Государство и объединения граждан. Семья и государство. Церковь и государство. Государство и свободная гражданская инициатива. Право в гражданском обществе. Право как средство принуждения и как гарант гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании, совершенствовании, применении и контроле за исполнением законов. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность, перспективы развития.
25.	Правовое и социальное государство	Правовое государство в истории политико-правовой мысли. Возникновение идеи правового государства и ее современное понимание. Принципы правового государства: наиболее 29 полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, гарантия и защита их государством; приоритет права над усмотрением аппарата управления и власти; верховенство закона и его господство в общественной жизни; разделение властей; взаимная ответственность государства и гражданина; высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; взаимосвязь с гражданским обществом; признание приоритета общепризнанных норм и принципов международного права и норм международных договоров и др. Проблемы становления правового государства в России. Социальное государство. Понятие, признаки, функции социального государства. Условия и особенности формирования в Российской Федерации социального государства. Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. Адресная социальная помощь. Социальные программы: порядок их разработки и реализации. Пенсионная реформа и реформа социальных выплат в Российской Федерации с позиции социального государства. Задачи и правовой механизм реализации реформы ЖКХ. Функции и задачи государства в экономике. Формы и методы государственного регулирования экономических отношений. Государственная защита и поддержка господствующей формы собственности. Государство, право и рыночная экономика. Обеспечение государством многообразия форм собственности и свободы частнопредпринимательской деятельности. Возможности и пределы государственного и правового воздействия на рыночную экономику
26.	Законность и правопорядок	Понятие и значение принципа законности. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. Правопорядок: понятие, ценность и объективная

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		необходимость. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
27.	Права и свободы человека и гражданина	«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Основные виды прав и свобод человека и гражданина. Общие и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Государство и личность. Обеспечение государством прав и свобод личности. Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита права меньшинства в демократическом государстве. Обязанность и ответственность государства перед гражданами и граждан перед государством. Социальная защищенность гражданина. Права и ответственность. Пределы свободы личности. Юридические обязанности личности. Теория прав и свобод личности в обществе и практика их реализации. Формы нарушения прав и свобод личности: внесудебные репрессии, запрещение профессий, привилегии, другие формы. Международное сотрудничество государств по обеспечению основных прав и свобод человека. Международная защита прав человека.

Список рекомендуемой основной литературы

1. Липинский, Д.А. Теория государства и права: учебник / Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 561 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652
2. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебник. – М.: Проспект, 2011. – 759 с.
3. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права: учебник / В.В. Оксамытный. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 511 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
4. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468320 (дата обращения: 12.10.2021).
5. Радько Т. Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2010. – 744 с.
6. Сырых, В. М. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2012. – 704 с. // ЭБС издательства «Лань». http://e.lanbook.com/view/book/10684/page704/
7. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470635 (дата обращения: 12.10.2021).
8. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум для

вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470636 (дата обращения: 12.10.2021).

9. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468434 (дата обращения: 12.10.2021).
10. Теория государства и права: учебник / Д.А. Керимов, М.М. Журавлев, В.Н. Казаков и др.; под ред. М.М. Рассолов, В.О. Лучин, Б.С. Эбзеев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 738 с. - ISBN 5-238-00146-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118744

Рекомендуемые нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/. 01.08.2014
2. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (в ред. 06.04.2015) // Российская газета. - 2004.- 30 июня.- № 137-д; СЗ РФ. – 2004. - № 27. – Ст. 2710. (перв. текст).
3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации» (в ред. 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 52 (Часть I). – Ст. 2312.
4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1997.- №51.- Ст.5712; 1998. - №1.- Ст. 1.
5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 05.02.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. – № 1. - Ст. 1.(перв.текст)
6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 14.12.2015) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - N 13. - Ст. 1447 (перв.текст).
7. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 47. - Ст. 4472 (перв. текст).
8. Федеральный закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственных власти субъектов РФ» (в ред.03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1999.- № 42.- Ст. 5005 (перв. текст).
9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред.03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2003.- № 40. - Ст. 3822. (перв. текст).
10. Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - N 31. - Ст. 3215 (перв.текст).
11. Федеральный закон от 04.04.2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (в ред. 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2005. - N 15. - Ст. 1277 (перв.текст).

12. Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в ред. 03.07.2016) //Собрание законодательства РФ. - 2004. - N 25. - Ст. 2485.
13. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2014
14. Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (в ред. от 09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 29. - Ст. 2950.
15. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 21. - Ст. 1930 (перв. текст).
16. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. от 03.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 19. – Ст. 2060 (перв. текст).
17. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» (в ред. 25.12.2012) // Собрание законодательства РФ 1994. - № 8.- Ст.801.
18. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (ред. 14.10.2014) // Собрание законодательства РФ 1996.- № 22.- Ст. 2663

Конституционное право России

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Конституционное право в отечественной правовой системе	Конституционное право как ведущая отрасль российской правовой системы: понятие, предмет, метод, структура, место в правовой системе. Наука конституционного права: понятие, предмет, метод, современное состояние. Конституционно-правовые нормы и институты: понятие, особенности, виды, обеспечение действия, коллизии, пробелы в нормативном регулировании. Конституционно-правовые отношения: понятие, сущность, содержание, особенности, виды, субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения. Конституционно-правовая ответственность: понятие, специфика, субъекты, санкции, виды, порядок привлечения. Источники конституционного права: понятие, виды, особенности, общая характеристика.
2.	Учение о Конституции	Понятие, виды, сущность, функции, содержание, юридические свойства конституций. Российские конституционные реформы: основные направления, этапы, значение. Конституции РСФСР. Этапы, предпосылки и особенности разработки и принятия Конституции Российской Федерации 1993г. Конституция РФ: особенности, содержание, структура, способы и гарантии реализации, соблюдение, охрана и защита, толкование, поправки и пересмотр.
3.	Конституционные основы современной России	Основы конституционного строя РФ: понятие, классификация, основные черты. Особенности конституционного строя. Особенности конституционного строя России. Сущность, единство и принципы государственной власти. Символы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		государственной власти в РФ. Конституционные характеристики российского государства: демократическое, правовое, федеративное, светское, социальное. Проблемы гражданского общества в современной России. Конституционные основы экономической системы России: нормы о свободе экономической деятельности, многообразие форм собственности, антимонопольной деятельности. Государственный флаг, герб, гимн.
4.	Конституционно-правовой статус человека и гражданина	Основы и особенности правового положения граждан: понятие, принципы, конституционно-правовое регулирование, классификация прав и свобод. Личные права и свободы. Политические права и свободы. Социально- экономические права и свободы. Культурные права и 13 свободы. Проблемы обеспечения свободы личности и осуществления прав и свобод граждан. Пределы действия и допустимые ограничения прав и свобод граждан. Конституционные обязанности граждан РФ. Формы реализации и гарантии прав и свобод человека и гражданина. Гражданство РФ: понятие, принципы, правовые основы, особенности, основания приобретения и утраты, органы по делам о гражданстве, порядок рассмотрения и разрешения вопросов гражданства. Иностранцы и лица без гражданства: понятие, правовые основы, особенности правового положения. Вынужденные переселенцы и беженцы: понятие, правовые основы, особенности правового положения. Миграционная политика России. Политическое убежище. Временное убежище. Реабилитация жертв политических репрессий. Правовые основы политики РФ в отношении российских соотечественников за границей. Правовой статус малочисленных народов России.
5.	Особенности государственного устройства современной России	Понятие государственного устройства. Формы государственного устройства. Особенности отдельных форм государственного устройства. Территория государства и конституционно-правовое обеспечение ее целостности. Государственная граница. Континентальный шельф. Исключительная экономическая зона. Принцип государственного единства России: содержание и правовое закрепление. Основы российского федерализма: история и современность, своеобразие правовой природы, нормативная основа, современная модель, принципы построения федерации, признаки. Субъекты РФ: понятие, виды, особенности, различия, проблемы равноправия. Полномочия Российской Федерации и субъектов РФ. Федеральные округа, их роль в федеративной структуре РФ. Автономия в России: история и современное состояние. Порядок приема в состав Российской Федерации новых субъектов. Образование в составе Российской Федерации новых субъектов. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: система, принципы, правовое регулирование, виды административно-территориальных единиц и их характеристика, закрытые административно- территориальные образования.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
6.	Демократия как основной принцип государственного строительства	Институты непосредственной и представительной демократии: императивные и консультативные формы, референдум, выборы, наказы избирателей, отзыв избранного лица, принятие решений по ряду вопросов на собраниях в микрорайонах городов и на сходах в сельских населенных пунктах, опрос народа (консультативный референдум), народное обсуждение законопроектов и вопросов государственной или местной жизни, народные инициативы (в том числе правотворческие), петиции, обсуждение вопросов на собраниях и сходах с принятием обращений, рекомендаций в адрес компетентных органов. Референдум: роль, круг вопросов, виды, порядок назначения, проведения и подведения итогов, значение итогов. Общественные объединения в Российской Федерации: роль, виды, специфика различных организационных форм, регистрация, приостановление и прекращение деятельности, государственный контроль за деятельностью. Религиозные объединения в РФ. Национально-культурная автономия. Общественная палата РФ и Общественные палаты в субъектах РФ. Политические партии в Российской Федерации: понятие, виды, основные характеристики, особенности правового положения, роль в государственном строительстве, регистрация, приостановление и прекращение деятельности, государственный контроль за деятельностью. Избирательное право: понятие, источники, значение, принципы, гарантии. Избирательные системы: понятие, значение, виды, основные характеристики. Выборы в Российской Федерации: назначение, формирование избирательных округов и избирательных участков, составление списков избирателей, выдвижение кандидатов, сбор подписей, регистрация кандидатов, предвыборная агитация, голосование, определение результатов, финансирование, признание состоявшимися, несостоявшимися, недействительными. Повторные выборы.
7.	Органы государственной власти	Понятие и признаки органов государственной власти. Особенности организации и функционирования системы органов государства. Система органов государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ. Конституционные принципы формирования, организации и деятельности органов государственной власти в Российской Федерации. Виды органов государственной власти Российской Федерации. Виды органов государственной власти субъектов РФ
8.	Президент Российской Федерации	Место Президента РФ в системе органов государственной власти. Срок полномочий и порядок выборов Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ: отставка, отрешение от должности, прекращение полномочий по состоянию здоровья. Правовой статус Президента РФ прекратившего исполнение обязанностей. Президент РФ – глава государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Роль Президента РФ в охране суверенитета России, ее независимости, обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		государственной власти, определении основных направлений внутренней и внешней политики государства. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ. Организация деятельности Президента РФ: администрация, советы, комиссии. Полномочные представители Президента РФ.
9.	Законодательная власть	Общая характеристика Парламента и его структуры. Совет Федерации: порядок формирования, срок полномочий, компетенция, внутренняя организация, порядок и формы 19 деятельности, акты, обеспечение деятельности. Государственная Дума: порядок избрания, срок полномочий, компетенция, досрочное прекращение полномочий, внутренняя организация, фракции, порядок и формы деятельности, акты, обеспечение деятельности. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ: права, обязанности, гарантии, ответственность. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: наименование, структура, порядок избрания депутатов, порядок прекращения полномочий, функции, полномочия, организация работа, статус депутатов. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии, субъекты права законодательной инициативы, порядок внесения законопроектов в Государственную Думу, рассмотрение и принятие законопроектов в Государственной Думе, одобрение законов в Совете Федерации, подписание, обнародование и вступление в силу законов. Согласительные процедуры в федеральном законодательном процессе. Особенности рассмотрения и принятия федеральных конституционных законов, законов о поправках к Конституции РФ, бюджетных законов. Законодательный процесс в субъектах РФ: понятие, стадии, основные характеристики
10.	Исполнительная власть	Место Правительства РФ в системе органов государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Прекращение полномочий Правительства РФ. Выражение недоверия и отставка Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Акты Правительства РФ: юридическая сила, соотношение, особенности. Высшее должностное лицо субъекта РФ: наименование, статус и положение в системе органов власти субъекта РФ, полномочия, акты, организация работы, соотношение с другими органами государственной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ: наименование, статус и положение в системе органов власти субъекта РФ, полномочия, акты, организация работы, соотношение с другими органами государственной власти.
11.	Судебная власть	Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Виды судов. Конституционное закрепление статуса Верховного Суда РФ. Конституционные требования к кандидатам на замещение судейской должности. Конституционные основы судопроизводства в Российской Федерации. Конституционный Суд РФ: порядок

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		формирования, структура, организация деятельности, компетенция. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация деятельности, компетенция.
12.	Органы государственной власти с особым статусом	Избирательные комиссии: место в системе органов государственной власти, срок полномочий, состав и порядок формирования, компетенция, организация и особенности деятельности. Счетная палата РФ: место в системе органов государственной власти, срок полномочий, состав и порядок формирования, компетенция, организация и особенности деятельности. Уполномоченный по правам человека в РФ: место в системе органов государственной власти, порядок назначения на должность, срок полномочий, компетенция, организация и особенности деятельности. Центральный Банк РФ: место в системе органов государственной власти, срок полномочий, состав и порядок формирования, компетенция, организация и особенности деятельности. Прокуратура РФ: место в системе органов государственной власти, срок полномочий, состав и порядок формирования, компетенция, организация и особенности деятельности. Органы государственной власти с особым статусом в субъектах РФ
13.	Конституционные основы организации местного самоуправления	Понятие местного самоуправления. Особенности организации и функционирования системы органов местного самоуправления в России. Соотношение и взаимодействие местного самоуправления и государственной власти. Система и организационные формы осуществления местного самоуправления: органы и должностные лица, формы прямого волеизъявления, территориальное общественное самоуправление. Конституционные гарантии местного самоуправления. Местное самоуправление в зарубежных странах.

Список рекомендуемой основной литературы

1. Багмет, А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02594-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487
2. Ким, Ю. В. Избирательное право : учебное пособие для вузов / Ю. В. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14549-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477931 (дата обращения: 12.10.2021).
3. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14598-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477982 (дата обращения: 12.10.2021).
4. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация "бакалавр") / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, Е.Ю. Догадайло и др.; отв. ред. С.И. Носов. М.: Статут, 2014. 391 с. / Доступ из справочной правовой системы

«Консультант Плюс».
5. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 528 с. / Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
6. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 томах / С.В. Арбузов, Т.В. Бережная, И.А. Володько и др.; под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. Москва: Проспект, 2015. Т. 1. 432 с. / Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
7. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для вузов / В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477945 (дата обращения: 12.10.2021).
8. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2017. 624 с. / Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

Перечень нормативных правовых актов

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 21 июля 2014г.] // Рос. газ. - 2014. – 06 фев
2. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской Федерации: конституционный закон: [от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №1. - Ст.1
3. Российская Федерация. Законы. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: конституционный закон: [от 26 февраля 1997г. №1-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №9. - Ст.1011
4. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации: конституционный закон: [от 17 декабря 1997г. №2-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №51. - Ст.5712
5. Российская Федерация. Законы. О референдуме Российской Федерации: конституционный закон: [от 28 июня 2004г. №5-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - №27. - Ст.2710
6. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской Федерации: конституционный закон: [от 21 июля 1994г. №1-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - №13. - Ст.1447
7. Российская Федерация. Законы. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации: конституционный закон: 37 [от 17 декабря 2001г. №6-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - №52 (1ч.). - Ст.4916
8. Российская Федерация. Законы. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации: закон: [от 04 марта 1998г. №33-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - №10. - Ст.1146
9. Российская Федерация. Законы. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: закон: [от 22 февраля 2014г. №20-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - №8. - Ст.740
10. Российская Федерация. Законы. О выборах Президента Российской Федерации: закон: [от 10 января 2003г. №19-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. - №2. - Ст.171
11. Российская Федерация. Законы. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: закон: [от 03 декабря 2012г. №229-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2012. - №50 (часть 4). - Ст.6952

12. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: закон: [от 06 октября 1999г. №184-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - №42. - Ст.5005
13. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях: закон: [от 19 мая 2005г. №82-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №21. - Ст.1930
14. Российская Федерация. Законы. О политических партиях: закон: [от 11 июля 2001г. №95-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - №29. - Ст.2950
14. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан гражданстве Российской Федерации: закон: [от 12 июня 2002г. №67-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №24. - Ст.2253
15. Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской Федерации: закон: [от 31 мая 2002г. №62-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №22. - Ст.2031
16. Российская Федерация. Законы. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: закон: [от 27 июля 2002г. №115-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №30. - Ст.3032
17. Российская Федерация. Законы. О беженцах: закон: [от 19 фев. 1993г. №4528-1] // Рос. газ. - 1997. – 3 июня
18. Российская Федерация. Законы. О вынужденных переселенцах: закон: [от 19 фев. 1993г. №4530-1] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №52. - Ст.5110
19. Российская Федерация. Законы. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: закон: [от 15 авг. 1996г. №114-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - №34. - Ст.4029.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Введение в курс административного права	Общее понятие управления. Управление как социальное явление. Понятие, принципы и характерные черты государственного управления. Управление и власть, разделение властей. Функции государственного управления. Виды функций государственного управления. Система государственного управления. Социально-правовые и организационные принципы управления. Исполнительная власть как вид государственной власти: субъекты, признаки, механизм. Принципы организации и функционирования исполнительной власти. Соотношение исполнительной власти с государственным управлением. Задачи административной реформы в современной России. Предмет, метод и система административного права как отрасли права. Источники административного права. Место административного права в правовой системе российского права. Понятие, предмет и методы науки административного права. Место науки административного права в системе юридических наук. Развитие науки административного права. Разработка актуальных проблем административного права в научных трудах. Роль науки в совершенствовании административного права и государственного управления. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Административное право».

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Понятие механизма административно-правового регулирования и его элементы. 10 Понятие административно-правовой нормы. Структура и виды административно-правовых норм. Действие административно-правовых норм во времени и в пространстве. Реализация административно-правовых норм. Способы реализации норм административного права. Понятие и структура административно-правовых отношений, их виды. Юридические факты в административном праве. Действия и события.
2.	Субъекты административного права	Понятие и виды субъектов административного права. Понятие, система и правовой статус коллективных субъектов административного права. Понятие, система и правовой статус индивидуальных субъектов административного права. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. Правовой статус и виды органов исполнительной власти. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. Основные звенья системы федеральных органов исполнительной власти. Виды федеральных органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, основные полномочия. Виды принимаемых актов. Формы деятельности. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Президент и его правовой статус в сфере государственного управления. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. Их административная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Права и свободы граждан по административному праву. Административно-правовые обязанности граждан. Юридические гарантии прав и свобод граждан. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Специальные административные статусы граждан. Гарантии реализации административно-правового статуса человека и гражданина. Понятие и виды службы. Государственная службы, ее сущность и принципы. Должность государственной службы. Система государственной службы Российской Федерации. 12 Государственный служащий и его административно- правовой статус. Классификация государственных служащих. Обязанности и права государственного служащего. Правоограничения в государственной службе. Правовые и социальные гарантии государственных служащих. Прохождение государственной службы. Поощрения и ответственность государственных служащих. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Прекращение государственной службы. Понятие, содержание и структура административно правового статуса хозяйствующих субъектов. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов и особенности административно-правового статуса каждой из них. Особенности административно-правового статуса некоммерческих организаций. Понятие и виды общественных объединений, их права и обязанности.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Особенности административно-правового статуса политических партий, религиозных организаций. Контроль и надзор за деятельностью общественных объединений. Гарантии реализации административно-правового статуса хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций.
3.	Административно-правовые формы и методы государственного управления	Понятие и классификация форм государственного управления. Правовые и неправовые (организационно- технические и материально-технические действия) формы управленческой деятельности. Правотворческая (правоустановительная) деятельность. Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и правоохранительная). Административный договор и иные юридически значимые 14 действия как формы государственного управления. Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация. Регистрация, лицензирование, сертификация, квотирование, надзор и др. правовые методы государственного управления. Убеждение как метод государственного управления. Понятие и основные признаки убеждения. Государственные награды Российской Федерации как высшая форма поощрения граждан. Понятие и особенности административного принуждения. Его отличие от других видов государственного принуждения. Цели и основания применения мер административного принуждения. Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика, цели и основания применения. Административно-предупредительные меры. Меры административного пресечения. Гарантии законности применения мер административного принуждения.
4.	Законность и дисциплина в государственном управлении	Содержание и значение законности и дисциплины в государственном управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. Значение и виды контроля. Контроль и надзор. Государственный контроль и его виды. Осуществление контроля органами законодательной (представительной) власти. Значение и особенности судебного контроля, его виды. Прямой и косвенный судебный контроль. Контрольные функции Президента Российской Федерации. Контроль органов исполнительной власти. Контроль Общественной палаты Российской Федерации. Общий надзор прокуратуры, его понятие, цели, задачи и предмет. Формы реагирования прокурора на нарушения законности. Понятие, содержание и характерные черты административного надзора. Виды административного надзора. Субъекты, осуществляющие административный надзор за деятельностью организаций и граждан. Обращения граждан, их роль в обеспечении законности и дисциплины в государственном управлении.
5.	Административное правонарушение и административная ответственность	Понятие и основные признаки административного правонарушения. Виды административных правонарушений. Отграничение административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка. Общая характеристика законодательства об административных

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		правонарушениях. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и пространстве. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об административных 16 правонарушениях. Множественность административных правонарушений. Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности. Юридическое, фактическое и процессуальное основания административной ответственности. Субъекты административной ответственности. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения. Административная ответственность должностных лиц. Административная ответственность юридических лиц. Понятие и структура юридического состава административного правонарушения. Виды составов и их признаки. Юридический состав как основание административной ответственности. Объект административного правонарушения: понятие и характеристика. Классификация объектов административного правонарушения. Общий родовой и непосредственный объект административного правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения. Признаки объективной стороны. Характеристика субъектов, подлежащих ответственности за административные правонарушения. Общие, специальные и особые признаки субъекта. Субъективная сторона административного правонарушения. Вина, мотив и цель совершения административного правонарушения. Административные наказания как средство реализации административной ответственности. Понятие, цели и основания назначения административного наказания. Общие правила назначения административного наказания: срок давности, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, назначение наказания при совершении нескольких административных правонарушений, возмещение причиненного ущерба. Основные и дополнительные административные наказания. Виды административных наказаний.
6.	Производство по делам об административных правонарушениях	Виды органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях судам. Подведомственность дел об административных правонарушениях органам внутренних дел (полиции). Подведомственность дел об административных правонарушениях иным органам и должностным лицам. Множественная подведомственность. Понятие и правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Принципы производства

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях. Доказательства по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности. Сущность, назначение и виды мер административно- процессуального обеспечения. Гарантии законности и обоснованности применения мер административно- процессуального обеспечения. Понятие и виды стадий производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела. Административное расследование дела об административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении, его содержание и юридическое значение. Назначение наказания без составления протокола. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Место, сроки, порядок рассмотрения дела. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела. Вынесение постановления по делу об административном правонарушении. Содержание и юридическое значение данного постановления. Виды постановлений. Обжалование и опротестование постановления по делу об административном правонарушении. Последствия обжалования и опротестования. Исполнение постановления о назначении 19 административного наказания. Обращение постановления к исполнению. Отсрочка исполнения постановления. Прекращение исполнения постановления. Давность исполнения постановлений. Порядок исполнения постановлений о назначении конкретных административных наказаний.
7.	Общие положения административно-правовой организации государственного управления (Особенной части)	Место административно-правовой организации государственного управления в системе административного права. Административное право – целостная система правовых норм, институтов, подотраслей. Общая и особенная части административного права. Особенная часть (административно-правовая организация государственного управления) – совокупность административно-правовых 20 норм, регулирующих государственно-управленческие отношения в той или иной отрасли или сфере управления. Государственно-управленческие отношения: организационно-структурные и организационно- функциональные. Сущность административно-правовой организации государственного управления. Понятие и система государственного управления. Субъект управления, объект управления, управленческие связи (прямые связи, обратные связи). Элементы административно-правовой организации государственного управления. Правовые основы организации управления. Отраслевые, межотраслевые и региональные начала в управлении. Соотношение компетенции в области управления между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. Система и структура исполнительной

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		власти в Российской Федерации. Функции и методы государственного управления. Особенности государственного управления в экономической, социально-культурной, административно-политической и межотраслевой сферах. Административная реформа в России. Приоритетные направления административной реформы. Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъекта РФ (Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»). Закон Кемеровской области «О системе исполнительных органов государственной власти Кемеровской области».
8.	Управление в экономической и межотраслевой сферах	Понятие управления в области экономического развития. Гарантии свободы экономической деятельности в Российской Федерации. Нормативные правовые акты, определяющие вопросы экономического развития: ГК РФ, федеральные законы: «О защите конкуренции»; «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Субъекты государственного управления в области экономического развития, их полномочия. Объекты управления в области экономического развития. Административно-правовой статус государственных корпораций, предприятий и учреждений. Административно-правовой статус государственных унитарных предприятий. Полномочия органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества государственного унитарного предприятия. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: административно-правовые аспекты. Функции и методы управления в области экономического развития. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»: административно-правовые аспекты. Понятие антимонопольной политики. Федеральный закон «О естественных монополиях»: основы административно- правового регулирования. Отрасли естественных монополий: электроэнергетика, газовая промышленность, железнодорожный транспорт, нефтяная промышленность. Субъекты государственного управления в области антимонопольной деятельности, их полномочия. Объекты управления в области антимонопольной деятельности. Административно-правовой статус субъектов естественных монополий. Государственное регулирование транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным трубопроводам, производства электрической и тепловой энергии и предоставления услуг по их передаче; железнодорожных перевозок в труднодоступные районы страны; услуг транспортных терминалов, морских и речных 22 портов и аэродромов; услуг общедоступной электрической и

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		почтовой связи. Функции и методы управления в области антимонопольной деятельности. Понятие промышленного комплекса. Отрасли промышленности: металлургическая, химическая, нефтехимическая, текстильная, легкая, медицинская, машиностроительная, лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая и др. Разграничение компетенции в области управления промышленностью и торговлей между федеральными органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ. Субъекты государственного управления в области промышленности и торговли, их полномочия. Объекты управления в области промышленности и торговли. Предприятия и объединения в области промышленности и торговли: государственные унитарные предприятия, казенные предприятия, финансово-промышленные группы, акционерные общества, субъекты естественных монополий, субъекты малого предпринимательства. Административно- правовой статус предприятий и объединений в области промышленности и торговли. Функции и методы государственного управления в области промышленности и торговли. Управленческие связи. Государственный контроль и надзор в промышленности. Понятие энергетики. Отрасли, составляющие топливно-энергетический комплекс (ТЭК): электроэнергетика, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая, угольная, сланцевая и торфяная и др. Разграничение компетенции в области управления энергетикой между федеральными органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ. Федеральные законы «Об электроэнергетике», «Об использовании атомной энергии»: основы административно- правового регулирования. Субъекты государственного управления в области энергетики, их полномочия. Объекты управления в области в области энергетики. Предприятия и объединения в области энергетики, их административно-правовой статус. Функции и методы государственного управления в области энергетики. Государственный энергетический надзор в РФ. Понятие сельского хозяйства. Отрасли, составляющие сельское хозяйство: собственно сельскохозяйственное производство (полеводство, животноводство, плодоовощное производство, заготовка хлебопродуктов); специальные отрасли (водное хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, охотничье дело). Агропромышленный комплекс – комбинация собственно сельскохозяйственного производства, промышленных отраслей (пищевой, перерабатывающей, мясо - молочной промышленности); отраслей, связанных с материально-техническим обеспечением сельского хозяйства. Разграничение компетенции в области управления сельским хозяйством между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной субъектов РФ. Субъекты государственного управления в области сельского хозяйства,

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		их полномочия. Объекты управления в области сельского хозяйства: отрасли народного хозяйства, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее заготовку (закупку), переработку, а также сельскохозяйственные предприятия и организации различных организационно-правовых форм. Административно-правовой статус сельскохозяйственных кооперативов. Формы сельскохозяйственных кооперативов. Функции и методы управления в области сельского хозяйства. Государственное регулирование в области сельского хозяйства. Методы государственного регулирования в области сельского хозяйства. Понятие связи и массовых коммуникаций. Сети связи. Единая сеть электросвязи РФ: сеть связи общего пользования; выделенные сети связи, технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего пользования; сети связи специального назначения и другие сети связи для передачи информации при помощи электромагнитных систем. Разграничение компетенции в области управления связью и массовыми коммуникациями между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. Органы государственного управления в области связи и массовых коммуникаций, их полномочия. Предприятия и объединения в области связи и массовых коммуникаций как объекты управления. Принципы деятельности в области связи. Взаимоотношения предприятий связи, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Защита сетей связи и сооружений связи государством. Функции и методы управления в области связи и массовых коммуникаций. Понятие регионального развития, строительно-жилищного комплекса. Жилищная сфера - область народного хозяйства, включающая в себя строительство и реконструкцию жилья, сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержание и ремонт. Разграничение компетенции в области управления строительством, архитектурой и жилищно-коммунальным хозяйством между федеральными органами исполнительной власти РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Субъекты государственного управления в области регионального развития, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, их полномочия. Объекты государственного управления в области регионального развития, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Административно- правовой статус предприятий, объединений и учреждений в области строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства. Функции и методы государственного управления в области регионального развития, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Государственный контроль и надзор. Понятие транспорта. Виды транспорта:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		железнодорожный, морской, речной, воздушный, автомобильный, городской электрический (включая метрополитен), дорожное хозяйство. Разграничение компетенции в области управления транспортом между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. Субъекты государственного управления в области транспорта, их полномочия. Объекты управления в области транспорта. Административно-правовой статус предприятий и объединений железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта. Функции и методы управления в области транспорта. Государственный контроль и надзор. Понятие "природа", "окружающая среда". Право на благоприятную окружающую среду. Разграничение компетенции в области природопользования и охраны окружающей среды между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. Государственные органы управления в области природных ресурсов и экологии, их полномочия. Объекты управления в области природных ресурсов и экологии. Предприятия и учреждения в области использования и охраны природных ресурсов. Объекты охраны окружающей среды: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство. Объекты охраны окружающей среды, подлежащие охране в первоочередном порядке, особой охране (государственные природные заповедники, памятники природы, национальные, природные парки и др.). Функции и методы управления в области природных ресурсов и экологии. Государственный контроль и надзор. Экологическая экспертиза. Программно-целевой метод. Региональные (Кемеровской области) целевые программы в сфере экологии. 25 Понятие области финансово - кредитных отношений. Финансовая деятельность государства - деятельность уполномоченных на то государственных органов по планомерному образованию, распределению и использованию централизованных фондов денежных средств, с помощью которых обеспечивается практическое осуществление задач и функций государства. Разграничение компетенции в области финансово-кредитных отношений между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. Субъекты государственного управления в области финансов и кредита, их полномочия. Объекты государственного управления в области финансов и кредита. Административно- правовой статус банков как объектов управления. Отношения между кредитными организациями и государством. Аудиторские проверки кредитных организаций. Функции и методы государственного управления в области финансов и кредита.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Денежно- кредитная политика Центрального банка РФ (Банка России). Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Понятие области таможенного дела – средства проведения таможенной политики. Таможенное дело - совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно - тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. Таможенное регулирование - предмет ведения РФ. Субъекты государственного управления в области таможенного дела, их полномочия. Объекты государственного управления в области таможенного дела. Функции и методы государственного управления в области таможенного дела
9.	Управление в социально-культурной сфере	Понятие области образования, науки и молодежной политики. Право на образование. Система образования. Разграничение компетенции в области управления образованием между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Государственная научно-техническая политика. Субъекты государственного управления в области образования, науки и молодежной политики, их полномочия. Объекты государственного управления в области образования, науки и молодежной политики.. Организационно-правовые формы образовательных учреждений: государственные, муниципальные, негосударственные (частные, учреждения общественных и религиозных организаций). Административно - правовой статус образовательных и научных учреждений, организаций. Типы и виды образовательных учреждений: дошкольные, общеобразовательные, учреждения профессионального образования, дополнительного образования, специальные (коррекционные). Формы получения образования: очная, очно- заочная (вечерняя), заочная, семейного образования, самообразования, экстернат. Уровни высшего образования. Бакалавриат, специалитет и магистратура. Функции и методы управления в области образования, науки и молодежной политики.. Лицензирование образовательных учреждений. Государственная аккредитация и аттестация. Государственная поддержка науки. Программно-целевой метод. Понятие культуры и туризма. Основные направления культурной деятельности. Разграничение компетенции в области управления культурой и туризмом между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Субъекты государственного управления в области культуры и туризма, их полномочия. Объекты государственного управления в области культуры и туризма. Административно-правовой статус учреждений

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		культуры и туризма. Объекты культуры федерального значения (Российская государственная библиотека, Государственный историко-культурный Музей-заповедник «Московский Кремль»). Функции и методы государственного управления в области культуры . Обязанности государства в области культуры и туризма. Государственная поддержка культуры и сохранения культурного наследия общегосударственного значения, культурного наследия народов РФ, стимулирующие налоговые льготы инвесторам в сфере культуры. Программно-целевой метод. Понятие охраны здоровья граждан. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Государственная система здравоохранения: органы государственного управления в области здравоохранения РФ; органы государственного управления в области здравоохранения субъектов РФ. Разграничение компетенции в области здравоохранения между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Органы государственного управления в области здравоохранения, их полномочия. Объекты государственного управления в области здравоохранения. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций здравоохранения. Порядок и условия выдачи лицензий организациям государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения (на основании сертификата соответствия условий их деятельности установленным стандартам). Лицензионные комиссии, их состав, полномочия. Функции и методы государственного управления в области здравоохранения. Медицинская экспертиза: экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная 31 экспертиза, военно-врачебная экспертиза, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. Независимая медицинская экспертиза. Санитарно-эпидемиологический надзор. Программно-целевой метод. Понятие области труда и социальной защиты. Право на труд и социальную защиту от безработицы. Государственные гарантии минимального размера оплаты труда, обеспечения поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие системы социальных служб, установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. Разграничение компетенции в области труда и социальной защиты между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. Органы государственного управления в области труда и социальной защиты, их полномочия. Объекты государственного управления в области труда и социальной защиты. Предприятия и организации в области труда и социальной защиты. Функции и методы государственного управления в области труда и социальной защиты. Государственный надзор и контроль. Понятие спорта.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»: основы административно-правового регулирования. Разграничение компетенции в области спорта между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Субъекты государственного управления в области спорта. Объекты государственного управления в области спорта. Административно-правовой статус учреждений в области спорта. Функции и методы государственного управления в области спорта. Обязанности государства в области спорта. Государственная поддержка спорта. Программно-целевой метод.
10.	Управление административно-политической сфере	Понятие обороны. Оборонная деятельность - система военно-политических, военно-стратегических, военно-экологических и иных мер, обеспечивающих военную безопасность России. Обеспечение военной безопасности РФ – важнейшее направление деятельности государства. Военная организация государства: Вооруженные силы РФ (виды – Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот; рода войск – Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска); часть промышленного и научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности. Разграничение компетенции в области обороны между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ. Органы государственного управления в области обороны, их полномочия. Объекты государственного управления в области обороны. Комплектование Вооруженных Сил РФ. Система комплектования Вооруженных Сил. Воинская обязанность и военная служба. Понятие безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Основные объекты безопасности: личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. Разграничение полномочий государственных органов власти в системе безопасности. Органы государственного управления в области безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ, их полномочия. Объекты государственного управления в области безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ. Государственная граница, её защита. Функции и методы государственного управления в области безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ. Основные задачи управления в области обеспечения национальной безопасности. Понятие области внутренних дел. Разграничение компетенции в области управления внутренними делами между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Органы государственного

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		управления в области внутренних дел, их полномочия. Система МВД России. Централизация управления. Полиция: организация, виды административной деятельности полиции. Федеральный закон «О полиции» Объекты государственного управления в области внутренних дел. Правовое положение полиции. Паспортная система. Основания и порядок регистрации граждан по месту жительства и пребывания. Функции и методы государственного управления в области внутренних дел. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. Внутренние войска. Программно-целевой метод. Область иностранных дел – отношения России с иностранными государствами и международными организациями. Основное содержание деятельности в области иностранных дел. Разграничение компетенции государственных органов власти в области иностранных дел. Органы государственного управления в области иностранных дел, их полномочия. Система МИД России: дипломатические представительства и консульские учреждения РФ за рубежом, его представительства при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, представительства МИД на территории России, а также подведомственные предприятия, учреждения и организации, созданные для обеспечения его деятельности. Объекты государственного управления в области иностранных дел. Дипломатические представительства (посольства) и консульские учреждения, их административно-правовой статус. Функции и методы государственного управления в области иностранных дел. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации. Понятие области юстиции. Основные задачи органов и учреждений юстиции. Органы государственного управления в области юстиции, их полномочия. Объекты государственного управления в области юстиции. Функции и методы государственного управления в области юстиции. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ. Государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Государственный учет нормативных правовых актов субъектов РФ. Программно-целевой метод. Судебная система РФ. Единство судебной системы. Суды в РФ: федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ. Органы государственного управления в области организации работы судов общей юрисдикции. Система органов Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Объекты государственного управления в области организации работы судов общей юрисдикции. Основы статуса судей в РФ. Органы судейского сообщества в РФ: Всероссийский съезд судей; конференции судей субъектов РФ; Совет судей РФ; советы судей субъектов РФ; общие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		судей РФ; квалификационные коллегии судей субъектов РФ. Функции и методы государственного управления в области организации работы судов общей юрисдикции. Финансирование судов как средство обеспечения возможности полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. Программно-целевой метод.

Список рекомендуемой основной литературы

1. Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13088-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469601 (дата обращения: 12.10.2021).
2. Административное право : учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 530 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472977 (дата обращения: 12.10.2021).
3. Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". М.: Статут, 2017. 768 с.
4. Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07148-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474478 (дата обращения: 12.10.2021).
5. Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07151-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474479 (дата обращения: 12.10.2021).
6. Ломанова, Н. П. Административное право. Особенная часть. Организация государственного управления в административно политической сфере : Конспект лекций / Н. П. Ломанова ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2021. – 115 с. – ISBN 9785835327393.
7. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Л.Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: РГ-Пресс, 2019. 544 с.

Перечень нормативных правовых актов

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: принята 12 дек. 1993 г.- М., 2014.
2. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации: фед. конституционный закон от 17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ (с последующ. изм. и доп.).
3. Российская Федерация. Законы. Об арбитражных судах в Российской Федерации: фед. конституционный закон от 28 апреля 1995г. №1-ФКЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 1 мая. № 18. Ст. 1589 (с последующ. изм. и доп.).
4. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской Федерации: фед. конституционный закон от 21 июля 1994г. №1-ФКЗ // Собр. законодательства

Рос. Федерации. 25 июля. 1994. № 13. Ст. 1447 (с последующ. изм. и доп.).
5. Российская Федерация. Законы. О чрезвычайном положении: фед. конституционный закон от 30 мая 2001 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства Рос.Федерации 2001. 4 июня. № 23. Ст. 2277 (с последующ. изм. и доп.).
6. Российская Федерация. Законы. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: фед. конституционный закон от 26 февр. 1997г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. 3 марта. № 9. Ст.1011.
7. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: принят от 30 дек. 2001 г. № 95-ФЗ.
8. Российская Федерация. Законы. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ, в ред. от 22 окт. 1999 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. 20 июня. № 8. Ст. 801.
9. Российская Федерация. Законы. Об Общественной палате Российской Федерации: закон от 4 апр. 2005г. № 32-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. 11 апр. № 15. Ст. 1277 (с последующ. изм. и доп.).
10. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: закон от 6 окт. 1999г. № 184 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 18 окт. № 42. Ст. 5005 (с последующ. изм. и доп.).
11. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях: закон от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ // Собр. законодательства Рос Федерации. 1995. 22 мая. № 21. Ст. 1930 (с последующ. изм. и доп.).
12. Российская Федерация. Законы. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: закон от 27 апр. 1993г. № 4866-1 , в ред. от 14 дек. 1995 г. // Вед. Съезда нар. депутатов и Верх. Совета Рос. Федерации . 1993. 13 мая. № 19. Ст. 685.
13. Российская Федерация. Гражданский процессуальный кодекс: принят 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 18 нояб. № 46. Ст. 4532 (с последующ. изм. и доп.).
14. Российская Федерация. Арбитражный процессуальный кодекс: принят 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 29 июля. № 30. Ст. 3012 (с последующ. изм. и доп.).
15. Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской Федерации: закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 3 июня. № 22. Ст. 2031 (с последующ. изм. и доп.).
16. Российская Федерация. Законы. О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней от 30 марта 1998 № 54-ФЗ // Собр. 49 законодательства Рос. Федерации. 1998. 6 апр. № 14. Ст. 1514.
17. Российская Федерация. Законы. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 19 авг. № 34. Ст. 4029 (с последующ. изм. и доп.).
18. Российская Федерация. Законы. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: от 25 июня 1993г. // Рос. газ. 1993. 10 авг. № 152 (с последующ. изм. и доп.).
19. Российская Федерация. Законы. О вынужденных переселенцах: от 19 февр. 1993 г. № 4530-1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 25 дек. № 52. Ст. 5110 (с последующ. изм. и доп.).
20. Российская Федерация. Законы. О беженцах: от 19 февр. 1993г. № 4528-1 // Рос. газ. 1997. 3 июня. № 126 (с последующ. изм. и доп.).

21. Российская Федерация. Законы. Об образовании: закон от 19 июня 1992 г. № 3266-1 // Вед. Съезда Нар. Депутатов и Верх. Совета Рос. Федерации. 1992. 30 июля. № 30. Ст. 1797 (с последующ. изм. и доп.).
22. Российская Федерация. Законы. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: закон от 2 июля 1992 г. № 3185-1 // Вед. Съезда Нар. Депутатов и Вер. Совета Рос. Федерации. 1992. 20 авг. № 33. Ст. 1913 (с последующ. изм. и доп.).
23. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Рос. Федерации: от 17 янв. 1992г. № 2202-1, в ред. от 4 нояб. 2005 г.// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 20 нояб. № 47. Ст. 4472 (с последующ.изм. и доп.).
24. Российская Федерация. Законы. О порядке рассмотрения обращений граждан Рос. Федерации: от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерациии. 2006. 8 мая. № 19. Ст. 2060.
25. Российская Федерация. Законы. О средствах массовой информации: от 27 дек. 1991 г. № 2124-1, в ред. от 21 июля 2005 г. // Рос. газ. 1992. 8 фев. № 32 (с последующ. изм. и доп.).
26. Российская Федерация. Законы. О занятости населения в Рос. Федерации: закон от 19 апр. 1991г. № 1032-1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 22 апр. № 17. Ст. 1915 (с последующ. изм. и доп.).
27. Российская Федерация. Законы. О полиции: закон от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. Ст. 900 (с последующ. изм. и доп.).
28. Российская Федерация. Законы. О государственной гражданской службе Российской Федерации: закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 2 авг. № 31. Ст. 3215 (с последующ. изм. и доп.).
29. Российская Федерация. Законы. О системе государственной службы Российской Федерации: от 27 мая 2003 № 58-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. 2 июня. № 22. Ст. 2063 (с последующ. изм. и доп.).
30. Российская Федерация. Законы. О материальной ответственности военнослужащих: от 12 июля 1999г. № 161-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 19 июля. № 29. Ст. 3682.
31. Российская Федерация. Законы. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: закон от 1 янв. 1996 г. № 1-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 15 янв. № 3. Ст. 148 (с последующ. изм. и доп.).
32. Российская Федерация. Законы. О некоммерческих организациях: закон от 12 янв. 1996 г. №7-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 15 янв. № 3. Ст. 145 (с последующ. изм. и доп.).
33. Российская Федерация. Законы. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: закон от 14 нояб. 2002г. № 161-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746. 50
34. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): принят 31 июля 1998 г.// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 3 авг. Ст. 3824 (с последующ. изм. и доп.).
35. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): принят 5 авг. 2000 г.// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. 7 авг. № 32. Ст. 3340 (с последующ. изм. и доп.).
36. Российская Федерация. Законы. О борьбе с терроризмом: закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 3 авг. № 31. Ст. 3808 (с последующ. изм. и доп.).
37. Российская Федерация. Законы. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации: закон от 6 февр. 1997 г. № 27-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. 10 февр. № 6. Ст. 711 (с последующ. изм. и

доп.).
38. Российская Федерация. Законы. Об оружии: закон от 13 дек. 1996 г. № 150-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 16 дек. № 51. Ст. 5681 (с последующ. изм. и доп.).
39. Российская Федерация. Законы. О внешней разведке: закон от 10 янв. 1996 г. № 5-ФЗ, в ред. 22 авг. 2004 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 15 янв. № 3. Ст. 143 (с последующ. изм. и доп.).
40. Российская Федерация. Законы. О федеральной службе безопасности: закон от 3 апр. 1995 г. № 40-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 10 апр. № 15. Ст. 1269 (с последующ. изм. и доп.).
41. Российская Федерация. Законы. О Государственной границе Российской Федерации: закон от 1 апр. 1993 г. № 4730-1 // Вед. Съезда Нар. Депутатов и Верх. Совета Рос. Федерации. 1993. 29 апр. № 17. Ст. 594 (с последующ. изм. и доп.).
42. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс Российской Федерации: принят 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. 2 июня. № 22. Ст. 2066 (с последующ. изм. и доп.).
43. Российская Федерация. Президента. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента Рос. Федерации от 21 мая 2012г. № 636 // Собр. законодательства Рос.Федерации. 2012. №22. Ст. 2754.
44. Российская Федерация. Президент. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 11. Ст. 945 (с последующ. изм и доп).
45. Российская Федерация. Президент. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти: указ Президента Рос. Федерации от 23 мая 2008г. № 724 //Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 27 мая. № 22. Ст. 2663 (с последующ. изм и доп.).
46. Российская Федерация. Президент. Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 6 апр. 2004г. № 490 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 12 апр. № 15. Ст. 1395 (с последующ. изм. и доп.
47. Российская Федерация. Президент. О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим: указ Президента Рос. Федерации от 1 февр. 2005 г. № 113 // Рос. газ. 2005. 3 фев. № 20; Рос. газ. 2005. 15 февр. № 30 (уточнение); Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. 7 февр. № 6. Ст. 440 (с последующ. изм. и доп.).
48. Российская Федерация. Президент. О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 3 февр. 2005 г. № 112 // Рос. газ. 2005. 3 февр. № 20; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. 7 февр. № 6. Ст. 439.
49. Российская Федерация. Президент. О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня): указ Президента Рос. Федерации от 1 февр. 2005г. № 111 // Рос. газ. 2005. 3 февр. № 20; Рос. газ. 2005. 15 февр. (уточнение). № 30; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. 7 февр. № 6. Ст. 438.
50. Российская Федерация. Президент. О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 1 февр. 2005 г. № 110 // Рос. газ. 2005. 3 февр. № 20; Рос. газ. 2005. 15 февр. (уточнение). № 30; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. 7 февр. № 6. Ст. 437.

51. Российская Федерация. Президент. Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы: указ Президента Рос. Федерации от 8 июня 2004 г. № 727 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 24. Ст. 2393.
52. Российская Федерация. Президент. О государственных должностях Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 11 янв. 1995 г. № 32, в ред. от 20 марта 2006 г. // Рос. газ. 1995. 17 янв. № 11-12 (с последующ. изм. и доп.).
53. Российская Федерация. Президент. О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 16 февр. 2005 г. № 159.
54. Российская Федерация. Президент. Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 22 июня. № 25. Ст. 2897 (с последующ. изм. и доп.).
55. Российская Федерация. Президент. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 30. Ст. 3149 (с последующ. изм. и доп.).
56. Российская Федерация. Президент. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения: указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 25. Ст. 2897 (с последующ. изм. и доп.).
57. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации: пост. Правительства Рос. Федерации от 13 августа 1997 г., в ред. от 30 сент. 2002 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. 18 авг. № 33. Ст. 3895 (с последующ. изм. и доп.).
58. Российская Федерация. Правительство. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации: пост. Правительства Рос. Федерации от 1 июня 2004г. № 260 // Собр. законодательства Рос.Федерации. 2004. 7 июня. № 23. Ст. 2313.
59. Российская Федерация. Правительство. О порядке создания и деятельности территориальных органов министерств и ведомств Российской Федерации: пост. Правительства Рос. Федерации от 27 мая 1993г. № 491 // Собр. актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 1993. 31 мая. № 22. Ст. 2032.
60. Российская Федерация. Правительство. О взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах и схеме размещения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти: пост. Правительства Рос. Федерации от 12 авг. 2000г. № 592. 52
61. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе: постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 31 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004 № 31. Ст. 3259 (с последующ. изм. и доп.).
62. Российская Федерация. Президент. Вопросы Управления делами Президента Российской Федерации: указ Президента РФ от 7 августа 2000 г. № 1444 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 21. Ст. 2021.
63. Российская Федерация. Правительство. О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом: постановление Правительства РФ от 5 июня 2008г. № 432г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 23. Ст. 2721 (с

последующ изм и доп.).
64. Российская Федерация. Правительство. О Министерстве финансов Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31. Ст. 3258 (с последующ. изм. и доп.).
65. Российская Федерация. Устав. Устав Кемеровской области, принят Законодательным Собранием Кемеровской области 9 апр. 1997 г. // Кузбасс. 1997. 11 июня. № 102 (с последующ. изм. и доп.).
66. Российская Федерация. Законы. О системе исполнительных органов государственной власти Кемеровской области: от 9 марта 2005г. № 47-ОЗ // Кузбасс. 2005. 15 марта. № 42 (с последующ. изм. и доп.).
67. Российская Федерация. Законы. О Коллегии Администрации Кемеровской области: закон от 9 марта 2005г. № 43-ОЗ // Кузбасс. 2005. 15 марта. № 42; Законод. вестник Совета народ. депутатов Кемеровской области. 2005. № 35 (с последующ. изм. и доп.).
68. Российская Федерация. Губернатор Кемеровской области. О структуре исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции: постановление от 6 февраля 2014 г. № 8-пг.
69. Российская Федерация. Коллегия Администрации Кемеровской области. О структуре Администрации Кемеровской области: распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 6 февраля 2014 г. № 103-р.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Общая часть гражданского права	Дискуссия о понятии гражданского права. Предмет метод, принципы гражданского права. Отграничение гражданского права как частного права от смежных отраслей права. Соотношение системы гражданского права и гражданского законодательства. Особенности норм гражданского права. Институты и подотрасли в гражданском праве. Источники гражданского права. Значение судебных актов. Правовая природа постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Понятие и особенности гражданских правоотношений. Элементы и виды гражданских правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав. Проблема злоупотребления правом. Граждане как субъекты гражданского права. Особенности правового положения недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Предпринимательская деятельность гражданина. Теории юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц. Специфика правового положения различных видов юридических лиц. Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Система объектов гражданских прав. Понятие и виды имущества. Деньги, ценные бумаги, работы, услуги как объекты гражданских прав. Основные классификации вещей. Понятие и система объектов недвижимости. Нематериальные блага, их виды и защита. Система юридических фактов в гражданском праве. Сделка как основание возникновения, изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		понятие, значение, виды, формы. Недействительность сделок: основания недействительности, природа недействительных сделок, виды недействительности, правовые и имущественные последствия недействительности сделки. Проблемы государственной регистрации: объекты; органы, осуществляющие государственную регистрации, значение, природа акта государственной регистрации.
2.	Вещное право	Вещное право в объективном и субъективном смысле. Понятие и признаки вещных прав. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. Возникновение и прекращение права собственности. Право собственности на отдельные виды объектов (земельные участки, здания и помещения). Право общей собственности: понятие и виды. Понятие ограниченного вещного права, отличие от права собственности. Система ограниченных вещных прав. Понятие и виды способов защиты права собственности и иных вещных прав. Соотношение виндикационного, реституционного и кондикционного исков. Негаторный иск. Признание права собственности как способ его защиты. Владение и владельческая защита.
3.	Общая часть обязательственного права	Понятие и признаки обязательства. Отличие обязательственных прав от вещных. Система и основания возникновения и прекращения обязательств. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание. Непоименованные и смешанные договоры. Публичный договор, договор присоединения, предварительный договор. Заключение, изменение и расторжение договора. Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Понятие, принципы, правовая природа исполнения обязательств. Субъекты исполнения. Третьи лица в обязательстве. Особенности исполнения денежных обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, значение, способы. Ответственность и меры защиты в гражданском праве. Основание и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. Основания освобождения от ответственности за нарушение обязательства. Проблема «смешанной вины». Формы и размер ответственности за нарушение обязательств. Ответственность за нарушение денежного обязательства. Понятие и основания прекращение обязательств
4.	Договорные обязательства по отчуждению имущества	Понятие, значение и правовая природа договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи и критерии их разграничения. Основные элементы договорного обязательства купли-продажи: стороны, предмет и содержание договора купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Права и ответственность сторон при ненадлежащем исполнении договора. Эвикция. Договор розничной купли-продажи: понятие, отличительные черты, виды. Специфика содержания и исполнения договора. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи. Договор

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		поставки: понятие, сфера применения и отличительные признаки договора. Особенности заключения и исполнения договора поставки. Изменение и расторжение договора поставки. Исчисление убытков при расторжении договора. Особенности договора поставки для государственных и муниципальных нужд. Основание поставки товаров для государственных нужд, структура договорных связей. Понятие и способы размещения заказа на поставку. Исполнение обязательств по государственному или муниципальному контракту. Договор контрактации: понятие и сфера применения. Особенности объекта контрактации и субъектного состава. Специфика исполнения договора контрактации и гражданско-правовой ответственности. Понятие договора энергоснабжения, его отличительные признаки. Правовое регулирование энергоснабжения. Субъекты оптового и розничного рынков обращения электроэнергии. Содержание и исполнение договора энергоснабжения. Правовые гарантии стабильного снабжения абонентов электрической энергией. Понятие и отличительные признаки договора продажи недвижимости. Форма и существенные условия договора. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Особенности исполнения обязанности продавца по передаче объекта недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия. Особенности его заключения и исполнения. Правовые гарантии соблюдения интересов кредиторов предприятия. Особенности расторжения договора продажи предприятия, признания его недействительным. Договор мены: понятие, отграничение мены от смежных договоров (купля-продажа, бартерные сделки). Содержание и исполнение договора. Договор дарения. Реальная и консенсуальная конструкции дарения. Запрещение и ограничение дарения. Пожертвование. Договор ренты (юридическая характеристика, отграничение от смежных договоров). Разновидности ренты: постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением. Права получателя ренты и способы их обеспечения. Обременение рентой недвижимого имущества. Особенности субъектного состава, исполнения и прекращения рентных правоотношений.
5.	Договорные обязательства по передаче имущества в пользование	Договоры аренды (имущественного найма), его основные элементы и содержание. Система и виды договорных обязательств по аренде. Субъектный состав и предмет договора аренды. Субаренда. Арендная плата. Срок действия договора, преимущественное право арендатора на заключение договора аренды. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. Договор проката. Бытовой прокат. Договор аренды транспортного средства. Особенности аренды транспортного средства с экипажем (предоставлением услуг по управлению и

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		технической эксплуатации) и без экипажа (без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации). Договор аренды зданий и сооружений. Права арендатора на земельный участок под зданием, сооружением. Договор аренды предприятия: понятие, отличительные признаки предприятия как объекта аренды, особенности заключения и исполнения. Договор финансовой аренды (лизинга). Понятие и сфера применения. Особенности правового регулирования. Заключение и исполнение договора. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). Сфера применения. Наем жилого помещения: понятие, разновидности. Правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового регулирования отношений участников договора. Разновидности договора найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения социального использования (социального найма), договор коммерческого найма, их правовая природа и отличительные особенности (субъекты, форма договоров; предмет; сроки; цена). Права и обязанности сторон договора найма жилого помещения. Основания и порядок изменения договора или его досрочного расторжения.
6.	Обязательства по выполнению работ	Договор подряда. Отграничение от смежных договоров (в т.ч. трудового). Структура договорных связей. Элементы и содержание договора. Цена (разновидности сметы). Исполнение договора, риск подрядчика. Права и обязанности заказчика. Качество и гарантии качества работ. Гражданско-правовая ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда. Договор бытового подряда: понятие, элементы, правовое регулирование. Особенности содержания, исполнения и прекращения обязательства. Договор строительного подряда. Субъектный состав и предмет, форма договора и обязательные приложения к нему. Специфика содержания и исполнения обязательства. Сотрудничество сторон, инженерная организация. Порядок сдачи и приемки результатов строительных работ. Изменение и расторжение договора строительного подряда и правовые последствия. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Порядок заключения договора. Права, обязанности и ответственность сторон договора. Государственный и муниципальный контракт на подрядные работы: основания и порядок заключения, содержание и исполнение. Ответственность сторон за нарушение условий контракта. Понятие и отличительные признаки договоров НИОКР, права и обязанности сторон. Последствия недостижения исполнителем результата либо невозможности продолжения работ. Права сторон на результаты работ.
7.	Обязательства по оказанию фактических услуг	Договор возмездного оказания услуг: сфера применения, отграничение от смежных договоров. Элементы, содержание и исполнение договора. Основания и порядок прекращения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		договора. Понятие, значение и система транспортных обязательств. Транспортное законодательство. Участники транспортных обязательств. Основания возникновения обязательства по подаче транспортного средства. Договор перевозки грузов. Перевозочные документы, их значение. Права и обязанности участников отношений по перевозке грузов. Особенности ответственности сторон за нарушение обязательств по договору перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров и багажа. Порядок заключения договора, оплата проезда и перевозки багажа, иные права и обязанности сторон. Защита граждан- потребителей транспортных услуг. Понятие и содержание договора транспортной экспедиции, особенности ответственности сторон за нарушение обязательств. Договор хранения: понятие, отграничение от смежных договоров, элементы и содержание. Критерии выделения видов хранения. Договор складского хранения: понятие, особенности субъектного состава, оформления и исполнения. Хранение вещей в ломбарде; хранение вещей в гардеробах организаций; хранение ценностей в банке; хранение вещей в гостинице и в камерах хранения общего пользования транспортных организаций; секвестр.
8.	Обязательства по оказанию финансовых услуг	Понятие и основания возникновения заемного обязательства. Договор займа: элементы, содержание, исполнение, особенности отдельных видов. Оспаривание договора займа по безденежности. Кредитный договор, соотношение с договором займа, особенности содержания и прекращения договора. Товарный и коммерческий кредит: понятие, особенности правового регулирования. Договор банковского вклада (депозита): элементы, порядок заключения и оформление, содержание. Проценты по договору банковского вклада. Способы обеспечения возврата вкладов. Договор банковского счета: порядок заключения, элементы, содержание. Виды банковских счетов. Публично-правовые обязанности банка. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету клиента. Основания и порядок расторжения договора. Договор финансирования под уступку денежного требования. Правовая природа и структура договорных связей факторинга. Элементы, содержание договора. Особенности исполнения денежного требования должником. Ответственность сторон по договору. Виды расчетов на территории РФ. Особенности наличных расчетов. Расчетные правоотношения: понятие, правовая природа, субъекты. Формы безналичных расчетов: виды, общая характеристика. Понятие, виды и формы страхования. Основания возникновения и субъекты страхового правоотношения. Основные страховые понятия. Договор имущественного страхования: элементы, содержание. Суброгация. Виды имущественного страхования. Основания расторжения и досрочного прекращения договора имущественного страхования. Понятие и особенности договора

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		личного страхования, его исполнения и прекращения. Обязательное страхование, в т.ч. обязательное государственное страхование.
9.	Обязательства по оказанию юридических услуг и из совместной деятельности	Договор поручения: элементы, содержание и исполнение. Основания и последствия прекращения договора поручения. Понятие и сфера применения договора комиссии, отличие от смежных договоров. Содержание и исполнение договора, субкомиссия. Основания прекращения договора комиссии. Агентский договор: понятие, сфера применения, отличие от поручения, комиссия, транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора. Основания прекращения агентского договора. Основания возникновения обязательства доверительного управления. Договор доверительного управления имуществом: элементы, содержание, исполнение, ответственность сторон за нарушение обязательства. Основания и последствия прекращения договора доверительного управления. Договор простого товарищества: отграничение от смежных договоров, элементы. Вклады, общее имущество товарищей. Порядок принятия решений и способы ведения товарищами общих дел. Распределение расходов, прибылей и убытков. Прекращение договора простого товарищества.
10.	Внедоговорные и натуральные обязательства	Ведение чужих дел без поручения: понятие, условия возникновения обязательства. Обязательства из односторонних действий: понятие, виды, субъекты и содержание. Публичное обещание награды. Обязательства из публичного конкурса. Игра (пари) как рисковое обязательство. Особенности правового регулирования игр и пари как натурального обязательства. Требования к субъектам обязательств из игр и пари (организатор, участник), их права и обязанности. Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда (деликтных обязательств). Элементы деликтного обязательства. Основание и условия деликтной ответственности. Способы и размер возмещения вреда. Особенности возмещения вреда, причиненного специальными деликтами (вред, причиненный неделиктоспособными субъектами, публичной властью, источником повышенной опасности и др.) Обязательства из неосновательного обогащения: основания возникновения, элементы, содержание и исполнение обязательства. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Соотношение с другими охранительными обязательствами.
11.	Наследственное право	Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды. Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Наследственная масса, особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование по завещанию: форма и содержание наследственного распоряжения. Наследование по закону: круг наследников, наследование выморочного имущества. Принятие и отказ от

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		наследства: оформление и правовые последствия. Охрана наследственного имущества.
12.	Исключительные права	Понятие и значение интеллектуальной собственности. Интеллектуальная деятельность и ее результаты. Объекты интеллектуальной собственности. Понятие, значение и система интеллектуальных прав. Субъекты интеллектуальных прав (авторы, соавторы, правообладатели, наследники, др.). Действие исключительных прав во времени и пространстве. Понятие и правовая природа исключительного права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Распоряжение исключительным правом. Охрана и защита интеллектуальных прав, ответственность за их нарушение. Понятие, значение и функции авторского права. Законодательство об авторском праве. Источники авторского права. Объекты авторского права, критерии их охраноспособности, виды. Субъекты авторского права. Сроки и сфера действия авторского права. Переход произведения в общественное достояние. Авторские права и их ограничения. Авторские договоры (лицензионный, договор авторского заказа). Защита авторских прав Понятие и функции прав, смежных с авторскими (смежных прав). Объекты и субъекты смежных прав. Возникновение, срок и сфера действия смежных прав. Использование и защита смежных прав. Понятие и значение патентного права. Источники патентного права. Объекты патентного права и их виды. Способы использования объекта патентного права. Субъекты патентного права. Патентные поверенные. Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. Исключительное право патентообладателя: срок и сфера его действия, распоряжение таким правом. Оформление и защита патентных прав. Понятие и общая характеристика договора коммерческой концессии, особенности его заключения, элементов и содержания. Интеллектуальные права на топологию интегральной микросхемы, на селекционные достижения, на секреты производства, результаты интеллектуальной деятельности, которые входят в состав единой технологии: субъекты, объекты, содержание права, распоряжение. Защита интеллектуальных прав. Понятие и система средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Оформление прав на средства индивидуализации. Использование средств индивидуализации и распоряжение исключительными правами на них. Защита права на средство индивидуализации.

Список рекомендуемой основной литературы

1. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470545 (дата обращения: 12.10.2021).
2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00191-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471548 (дата обращения: 12.10.2021).
3. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. 560 с.
4. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1. 528 с.
5. Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2019.
6. Элементарная догматика обязательств : Учебное пособие / Сарбаш С. В. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Статут, 2020. – 436 с.

Перечень нормативных правовых актов

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в действ. ред.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237; http://www.pravo.gov.ru
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 41; http://www.pravo.gov.ru.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. №146-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552; http://www.pravo.gov.ru
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2006. №52 (1ч.). Ст.5496; http://www.pravo.gov.ru.
6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. № 12. Ст. 1383; http://www.pravo.gov.ru.
7. Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; http://www.pravo.gov.ru
8. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерацииот 07.03.2001 г. № 24-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001; http://www.pravo.gov.ru.
9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gov.ru.
10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14; http://www.pravo.gov.ru.
11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16; http://www.pravo.gov.ru.
12. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; http://www.pravo.gov.ru.
13. Лесной кодекс Российской Федерации от 13.05.2008 г. № 200-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2251; http://www.pravo.gov.ru.
14. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.16; http://www.pravo.gov.ru.
15. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (в действ. ред.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785; http://www.pravo.gov.ru.
16. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 56 действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. №43. Ст.4190; http://www.pravo.gov.ru.
17. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст.3431; http://www.pravo.gov.ru.

18. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1; http://www.pravo.gov.ru.
19. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст.1755; http://www.pravo.gov.ru.
20. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; http://www.pravo.gov.ru.
21. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1ч.). Ст.3434; http://www.pravo.gov.ru.
22. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст.251; http://www.pravo.gov.ru.
23. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 17. С.1918; http://www.pravo.gov.ru.
24. Федеральный закон от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст.3400; http://www.pravo.gov.ru
25. Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. №3. Ст.145; http://www.pravo.gov.ru.
26. Федеральный закон от 08.05.1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 1996. № 20. Ст.2321; http://www.pravo.gov.ru.
27. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ «О введении части первой гражданского кодекса Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.3302.
28. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (в действ. ред.)// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 15; http://www.pravo.gov.ru.
29. Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в действ. ред.)// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст.300; http://www.pravo.gov.ru.
30. Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540; http://www.pravo.gov.ru.
31. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; http://www.pravo.gov.ru.
32. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.411.
33. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394; http://www.pravo.gov.ru.
34. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553; http://www.pravo.gov.ru.
35. Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720; http://www.pravo.gov.ru.
36. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746; http://www.pravo.gov.ru.
37. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»(в действ. ред.) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169; http://www.pravo.gov.ru.
38. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта»

(в действ. ред.)// СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170; http://www.pravo.gov.ru.
39. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в действ. ред.) // 57 СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177; http://www.pravo.gov.ru.
40. Федеральный закон от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 2003. № 27; http://www.pravo.gov.ru.
41. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 1). Ст. 5029; http://www.pravo.gov.ru.
42. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
43. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40; http://www.pravo.gov.ru.
44. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40; http://www.pravo.gov.ru.
45. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ (в действ. ред.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // http://www.pravo.gov.ru.
46. Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1994. №34. Ст.3540; http://www.pravo.gov.ru.
47. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.
48. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1ч). Ст. 5497
49. Федеральный закон от 29.12.2006 г .№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2007. № 1(часть1). Ст. 7; http://www.pravo.gov.ru.
50. Федеральный закон от 18.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555; http://www.pravo.gov.ru.
51. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017; http://www.pravo.gov.ru.
52. Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам» //СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3657; 2000. № 50. Ст. 4908;
53. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» // СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 482.
54. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 г. № 111 «Об утверждении правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 10. Ст. 851; http://www.pravo.gov.ru.

55. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 г. № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения» // СЗ РФ. 2005. № 22. Ст. 2126.
56. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств. Утв. Банком России 19 июня 2012 г. N 383-П (в действ. ред.) Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667 // СПС «КонсультантПлюс».
57. Положение о платежной системе Банка России. Утв. Банком России 29 июня 2012 г. N 384-П (в действ. ред.) // Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2012 N 24797// СПС «КонсультантПлюс».

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС (ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Гражданское процессуальное право в системе отраслей права	Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. Характеристика судебной формы защиты. Задачи гражданского судопроизводства. Понятие гражданского процессуального права и предмета его регулирования. Метод регулирования. Система гражданского процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права (гражданским, семейным, трудовым, уголовно-процессуальным, уголовным). Источники гражданского процессуального права. Действие гражданско-процессуальных норм во времени, пространстве и по кругу лиц. Гражданский процесс как один из видов судебной деятельности. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Понятие и система принципов гражданского процессуального права.
2.	Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты	Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их возникновения. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Стороны в гражданском процессе. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц. Представительство в суде.
3.	Компетенция судов по рассмотрению гражданских дел	Понятие, значение и виды подведомственности. Компетенция судов общей юрисдикции. Правила разграничения полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению гражданских дел. Подведомственность и исключительная компетенция по рассмотрению отдельных категорий споров (гражданских, трудовых жилищных, семейных). Понятие подсудности, ее виды. Подсудность дел мировому судье. Передача дела, принятого судом к своему производству в другой суд.
4.	Судебные расходы, штрафы. Процессуальные сроки	Судебные расходы: понятие и виды. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		штрафа. Процессуальные сроки: понятие и виды, исчисление процессуальных сроков.
5.	Исковое производство	Понятие и сущность иска. Виды исков в гражданском процессе. Элементы иска. Право на иск. Предпосылки права на предъявление иска. Основания к отказу в принятии искового заявления. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Обеспечение иска
6.	Доказывание и доказательства	Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Классификация доказательств. Относимость и допустимость доказательств, оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснение сторон и третьих лиц. Признание стороны и его процессуальное значение. Свидетельские показания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Заключение эксперта. Аудио- и видеозапись как средство доказывания. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.
7.	Производство в суде первой инстанции	Возбуждение производства по делу в суде. Сущность, значение и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Действия суда и сторон при подготовке дела к судебному заседанию. Предварительное судебное заседание. Его цель и задачи. Назначение дела к слушанию. Судебные извещения и вызовы. Значение судебного разбирательства как основной стадии гражданского процесса. Содержание стадии судебного разбирательства. Участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Упрощенное производство. Порядок упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Особенности производства по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка права доступа на основании международного договора РФ. Понятие и сущность особого производства. Категории дел, рассматриваемые судом в порядке особого производства
8.	Пересмотр судебных постановлений	Сущность и значение института апелляционного обжалования судебных постановлений, не вступивших в законную силу. Право апелляционного обжалования (представления). Объект апелляционного обжалования. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Кассационное производство по пересмотру судебных постановлений вступивших в законную силу - как стадия гражданского процесса. Право подачи кассационных жалобы, представления. Объект права обжалования. Порядок и срок подачи кассационных жалобы и представления.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены судебных постановлений судом кассационной инстанции. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке судебного надзора. Возбуждение надзорного производства. Процессуальный порядок рассмотрения надзорных жалобы и представления. в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
9.	Исполнение судебных актов и актов иных органов	Понятие исполнительного производства и его место в системе российского права. Судебные приставы-исполнители как органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Стороны и другие участники исполнительного производства. Общие правила исполнительного производства. Исполнение решений в отношении граждан. Исполнение решений в отношении юридических лиц и граждан-предпринимателей. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве
10.	Производство по делам с участием иностранных лиц	Правовое положение иностранных граждан и организаций в гражданском процессе. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Производство по делам с участием иностранного государства. Иск к иностранным государствам. Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в РФ. Порядок исполнения судебных поручений иностранных судов. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).
11.	Несудебные формы защиты права	Третейский суд. Реформа третейских судов и их место в современной судебной системе. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. Виды третейских судов. Порядок образования и деятельности постоянно действующих арбитражных учреждений в РФ. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Оспаривание решений третейских судов. Исполнение решений третейского суда. Альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации). Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Порядок применения процедуры медиации. Понятие нотариата и его задачи. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и приостановление) Компетенция нотариальных органов и

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		органов, выполняющих нотариальные действия.
12.	Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел административного судопроизводства	Общая характеристика производства по делам административного судопроизводства. Статус участников по делам административного судопроизводства. Проблема правосубъектности административного ответчика. Особенности статуса представителя. Понятие административного искового заявления, предъявляемые к нему требования. Подведомственность и подсудность дел административного судопроизводства. Категории дел административного судопроизводства, порядок их рассмотрения. Инстанционное построение процесса по делам административного судопроизводства.

Список рекомендуемой основной литературы

1. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468581 (дата обращения: 12.10.2021).
2. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. 7-е изд., перераб. М.: Издательский Дом «Городец», 2020. — 992 с.
3. Гражданский процесс: учебник для студентов юридических высших учебных заведений / Уральский гос. юрид. ун-т; отв. ред. д-р юрид. наук, проф. В. В. Ярков. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2021. – 721 с.
4. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14368-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477440 (дата обращения: 12.10.2021).

Перечень нормативных правовых актов

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // http://www.pravo.gov.ru.
2. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1859.

а. 3.Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

3. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2011. №7. Ст. 898.
4. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 550.
5. Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // Собрание законодательства РФ. 2018. №31. Ст. 4811.

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
7. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Парламентская газета. 2001. № 224.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52. Ст. 5496.
12. Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2015. №10. Ст.1391.
13. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. 1992. № 170.
14. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» // Доступ из сети Интернет: http://www.pravo.gov.ru.
15. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
16. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022.
17. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
18. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
19. Федеральный закон от 24 июля 2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
20. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.
21. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6725.
22. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2016. №1. Ст.2.
23. Федеральный закон от 4 июня 2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 24. Ст. 3390
24. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 г. № 124(1) // www.consultant.ru

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Арбитражные суды в системе судебной власти РФ	Конституционно-правовой статус арбитражного суда (место арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации, история формирования, создание, функционирование и современное состояние, компетенция арбитражных судов). Арбитражный суд субъекта Российской Федерации его статус (состав, полномочия, порядок образования, структура, организационное обеспечение деятельности). Арбитражные апелляционные суды (порядок образования, деятельности, полномочия). Арбитражный суд округа: статус и структура (состав, полномочия, порядок образования, структура, организационное обеспечение деятельности). Верховный Суд Российской Федерации: (состав, полномочия, порядок работы, структура, организационное обеспечение деятельности). Суд по интеллектуальным правам: статус, компетенция, место в судебной системе Российской Федерации. Судьи арбитражных судов и арбитражные заседатели (порядок и условия назначения, статус судьи, гарантии независимости, выполняемые функции, порядок привлечения арбитражных заседателей к отправлению правосудия, особенности их статуса). Разграничение арбитражей и арбитражных судов в Российской Федерации.
2.	Компетенция арбитражных судов	Понятие компетенции арбитражного суда. Критерии компетенции арбитражных судов. Разграничение компетенции между арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Исключительная компетенция арбитражных судов. Виды подсудности. Правила родовой и территориальной подсудности. Особенности компетенции арбитражных судов при рассмотрении дел, возникающих из административных правоотношений. Передача дел об административных правонарушениях по подведомственности. Передача дела по правилам компетенции.
3.	Участники арбитражного процесса	Состав участников арбитражного процесса. Состав суда при рассмотрении дела. Руководящая роль суда при рассмотрении дела арбитражным судом. Арбитражные заседатели, особенности их участия при рассмотрении дела. Участие сторон и третьих лиц в арбитражном процессе. Участие прокурора, уполномоченного по защите прав предпринимателей, государственных и иных органов, должностных лиц в процессе. Участие представителя в процессе. Оформление полномочий представителя. Квалификационные требования к статусу представителя в арбитражном процессе.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Участие в процессе лиц, содействующих осуществлению правосудия.
4.	Доказательства и доказывание в арбитражном процессе	Понятие доказывания в арбитражном процессе. Субъекты, объекты, процессуальная форма доказывания. Стадии доказывания. Предмет доказывания. Распределение бремени доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Фальсификация доказательств. Доказательство, средство доказывания и объект экспертного исследование: соотношение понятий. Признаки доказательств. Классификации доказательств. Средства доказывания: Средства доказывания, формирующиеся из личных источников: объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле, показания свидетелей; Средства доказывания, формирующиеся из материальных источников: письменные доказательства, вещественные доказательства, электронные документы и доказательства в электронной форме; Смешанные средства доказывания: заключения эксперта, консультации специалиста, аудио-, видеозаписи. Особенности и порядок назначения экспертизы в арбитражном процессе. Внесудебная экспертиза: доказательственное значение. Собирание и исследование доказательств. Содействие суда в истребовании доказательств. Судебные поручения. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность доказательств.
5.	Обеспечительные меры в арбитражном процессе	Обеспечение иска: общая характеристика, признаки обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Основания и порядок применения обеспечительных мер. Встречные обеспечительные меры: первичное и вторичное обеспечение. Основания и порядок применения встречных обеспечительных мер. Предварительные обеспечительные меры: основания и порядок применения. Отмена и замена обеспечительных мер.
6.	Производство в суде первой инстанции: возбуждение производства по делу, подготовка дела к судебному разбирательству	Исковое производство. Понятие иска. Элементы иска. Классификация исков. Право на иск и право на предъявление иска. Оформление искового заявления и порядок предъявления иска. Досудебный порядок урегулирования спора. Оставление искового заявления без движения, возвращение искового заявления, отказ в принятии иска: основания, правовые последствия. Соединение и разъединение нескольких требований. Защита ответчика от предъявленного иска. Отзыв на исковое заявление. Встречный иск. Подготовка дела к судебному разбирательству.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
7.	Рассмотрение дела арбитражным судом первой инстанции. Постановление суда первой инстанции	Процессуальный порядок рассмотрения споров арбитражными судами. Временная остановка арбитражного разбирательства: перерыв в судебном заседании, отложение судебного разбирательства, приостановление производства по делу. Протокол судебного заседания. Принесение замечаний на протокол судебного заседания. Особенности участия в судебном заседании посредством использования видеоконференц-связи.
8.	Примирительные процедуры	Применение в арбитражном процессе технологий примирения. Мировое соглашение. Правовая природа, особенности заключения и утверждения мирового соглашения. Процедура медиации и заключение медиативного соглашения. Особенности утверждения медиативного соглашения. Правовая природа медиативного соглашения. Виды медиации..
9.	Особенности производства арбитражном суде по делам неискового производства	Рассмотрение дел, возникающих из административных правоотношений и иных публичных правоотношений: Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. Особенности производства по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, действий, бездействия и решений органов власти, должностных лиц, организаций и иных органов. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, арбитражным судом. Общая характеристика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) арбитражными судами.
10.	Упрощенные формы арбитражного судопроизводства	Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства: Упрощенное производство в системе видов арбитражного производства. Основания для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, переход к рассмотрению дела в общем порядке. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. Приказное производство в арбитражном процессе: Место приказного производства в системе видов арбитражного судопроизводства. Основания для выдачи судебного приказа. Порядок подачи заявления о выдаче судебного приказа. Порядок рассмотрения заявления и выдачи судебного приказа, возражения должника против исполнения судебного приказа. Вступление в силу и обжалование судебного приказа.
11.	Особенности	Производство по делам о присуждении компенсации за

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
	производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел	нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
12.	Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов в апелляционном порядке	Характеристика апелляционного пересмотра судебных постановлений как стадии арбитражного процесса. Субъекты и объекты апелляционного обжалования в арбитражном процессе. Срок и порядок обжалования постановлений суда первой инстанции. Принятие апелляционной жалобы к производству арбитражного суда апелляционной инстанции. Порядок и сроки рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению постановлений в апелляционном порядке. Полномочия суда апелляционной инстанции. Особенности производства в суде апелляционной инстанции при обжаловании определений суда первой и апелляционной инстанции. Особенности апелляционного обжалования решений, вынесенных при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.
13.	Пересмотр судебных постановлений в судах кассационной инстанции	Характеристика кассационного пересмотра судебных постановлений как стадии арбитражного процесса. Субъекты и объекты кассационного обжалования в арбитражном процессе. Срок и порядок обжалования постановлений, вступивших в законную силу. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда округа. Порядок и сроки рассмотрения дела в арбитражном суде округа. Основания к отмене или изменению постановлений в кассационном порядке. Полномочия суда кассационной инстанции. Особенности производства в суде кассационной инстанции при обжаловании определений суда первой, апелляционной и кассационной инстанции. Особенности производства в кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам. Особенности производства в судебной коллегии Верховного Суда РФ как в суде кассационной инстанции. Полномочия Председателя и заместителя Председателя Верховного Суда РФ.
14.	Пересмотр судебных актов в порядке надзора	Надзорное производство как стадия арбитражного процесса. Субъекты и объекты надзорного обжалования. Срок для обращения в суд надзорной инстанции. Порядок предварительного изучения надзорной жалобы, передачи надзорной жалобы для ее рассмотрения судом надзорной инстанции.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Полномочия Председателя Верховного Суда РФ и заместителя Председателя Верховного Суда РФ по инициированию рассмотрения дела Президиумом ВС РФ. Основания к отмене судебного акта в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. Правовая природа Постановлений Президиума ВС РФ, вынесенных в порядке надзора.
15.	Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам	Правовая природа пересмотра вступившего в законную силу судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Основания для пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие новых обстоятельств от вновь открывшихся. Порядок и сроки обращения в суд с заявлением о пересмотре судебного постановления по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальные особенности рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Последствия отмены судебного акта.
16.	Рассмотрение экономических споров третейскими судами. Выполнение функций контроля и содействия компетентными судами	Понятие арбитража (третейского законодательства). Критерии арбитрабельности экономических споров. Виды арбитражей в Российской Федерации: международный коммерческий арбитраж и арбитраж внутренних споров; арбитраж ad hoc и институциональный арбитраж. Арбитражное соглашение: правовая природа, содержание, порядок заключения. Проблема самостоятельности третейской оговорки. Проблема третейской оговорки, включенной в договор присоединения. Решение третейского суда: правовая природа, особенности исполнения. Производство в арбитражном суде по делам, связанным с выполнением функций содействия в отношении третейского суда. Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании компетенции третейского суда (арбитрабельности). Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство в арбитражных судах по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
17.	Особенности рассмотрения арбитражными судами дел, осложненных иностранным элементом	Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел, осложненных иностранным элементом. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. Участие иностранного государства в арбитражном процессе. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Список рекомендуемой основной литературы

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472800 (дата обращения: 16.08.2021).
2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473955 (дата обращения: 16.08.2021).
3. Арбитражный процесс : учебник. — Москва : Юстицинформ, 2017. — 500 с. — ISBN 978-5-7205-1369-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96515 (дата обращения: 16.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В. В. Ярков, 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2021. 752 с.
5. Бармина, О. Н. Арбитражный процесс : учебное пособие / О. Н. Бармина. — Москва : Проспект, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-392-29694-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151032 (дата обращения: 16.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01694-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472291 (дата обращения: 16.08.2021).

Перечень нормативных правовых актов

1. Конвенция Организации Объединенных Наций «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (Заключена в г. Нью-Йорке 10.06.1958 г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8;
2. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже (Заключена в г. Женеве 21.04.1961 г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 10;
3. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (заключена в г. Гааге 05.10.1961 г.), (рат. Постановлением ВС СССР от 17.04.1991 г. № 2119) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6;
4. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в Гааге 15.11.1965 г.), (рат. Федеральным Законом от 12.02.2001 № 10-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 50. ст. 4951;
5. Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» // Закон. 1993. № 1;
6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 24.04.1995 № 17. ст. 1472;
7. Рекомендация № R (84) 5 Комитета министров Совета Европы «О Принципах гражданского судопроизводства, направленных на усовершенствование судебной системы» (Принята 28.02.1984 на 367-ом заседании представителей министров) // Совет Европы и Россия. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 2004. С. 681–684.
8. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 01.05.1995. № 18. ст. 1589;

9. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 06.01.1997. № 1. ст. 1;
10. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 10.02.2014 № 6. ст. 550;
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301;
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. ст. 3340;
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). ст. 1;
14. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002 № 30. ст. 3012;
15. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Российская газета. 2002. № 220;
16. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Российская газета. 2015. № 49;
17. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. ст. 492;
18. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 20.11.1995 № 47. ст. 4472;
19. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. 29.07.1992 № 170;
20. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 // Российская газета. 1993. № 49;
21. Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Российская газета. 1993. № 156;
22. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-8235;
23. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996 № 1. ст. 1;
24. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 16.02.1998 № 7. ст. 785;
25. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // Собрание законодательства РФ. 20.07.1998 № 29. ст. 3400;
26. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. ст. 2288;
27. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001 № 23. ст. 2291;
28. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 3. ст. 2102;
29. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190;
30. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006 № 31 (1 ч.). ст. 3448;
31. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007 № 41. ст. 4849;

32. Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства РФ. 2010 № 18. ст. 2144;
33. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. ст. 4162;
34. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. 2011 № 15. ст. 2036;
35. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I). ст. 2;
36. Приказ Генпрокуратуры России от 07.07.2017 № 473 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве» // Законность. 2017. № 10;
37. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» // Бюллетень актов по судебной системе. 2017. № 2.

Акты судебных органов:

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2005 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 292 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами государственного учреждения культуры «Дом культуры им. октябрьской революции», открытого акционерного общества «Центронефтехимремстрой», гражданина А. А. Лысогора и Администрации Тульской области» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 1;
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 1-П;
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2014 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 18 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Сбербанк России» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 1;
4. Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 г. № 144-О-П «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Халимбековой Шамалы Шарабутдиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 4;
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1;

6. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.06.1997 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 9;
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 2;
8. Постановление Пленума ВС РФ от 20.01.2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3;
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 3;
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 6;
11. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.07.2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9;
12. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8;
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4;
14. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12;
15. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» // Вестник ВАС РФ. 2007. № 4;
16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 г. № 34 «О применении арбитражными судами части 3.1 статьи 38 и пункта 4 части 2 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 7;
17. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4;
18. Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2011 г. № 27 «О некоторых вопросах обеспечения независимого осуществления правосудия арбитражными судами» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5;
19. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 г. № 52 «О применении Положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9;
20. Постановление Пленума ВАС РФ от 10.11.2011 г. № 70 «О некоторых вопросах, связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1;
21. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 5;

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8;
23. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 г. № 422 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12;
24. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12;
25. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 г. № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12;
26. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»;
27. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь. (Бухгалтерское приложение). 30.08.2013. № 34;
28. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 г. № 79 «О некоторых вопросах применения таможенного законодательства» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 1;
29. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 г. № 99 «О процессуальных сроках» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3;
30. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6;
31. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6;
32. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 г. № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 9;
33. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 9;
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8;
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 1;
36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 4;
37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2016. № 5;
38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5;

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» // Российская газета. 2017. № 6;
40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 6;
41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 8;
42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4;
43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2;
44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9.07.2019 г. № 26 «О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // https://vsrf.ru/documents/own/28081/;
45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 г. № 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 3;
46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 г. № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // http://vsrf.ru/documents/own/29068/;
47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» // http://vsrf.ru/documents/own/29069/;
48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 г. № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская газета. 2021. № 144;
49. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 г. № 72 «Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9;
50. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 г. № 73 «О некоторых вопросах применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9;
51. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 г. № 76 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 4;

52. Информационное письмо ВАС РФ от 21.06.2004 г. № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8;
53. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 г. № 78 «Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8;
54. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10;
55. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13.08.2004 г. № 83 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10;
56. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3;
57. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3;
58. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.09.2006 г. № 112 «О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 10;
59. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // Вестник ВАС РФ. 2013. № 5;
60. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» // СПС «Консультант Плюс»;
61. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 г. № 160 «О некоторых вопросах участия в арбитражном процессе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»;
62. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 1 (2014) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.2014 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 3;
63. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 11;
64. Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29.11.2016 г. № 46-П) // Режим доступа: http://www.vsrf.ru/.
65. Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252) // Бюллетень актов по судебной системе. 2018. № 4.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Общие положения правового регулирования отношений в области наемного труда	Трудовое право как ведущая отрасль российской правовой системы: понятие, предмет, метод, структура, место в правовой системе. Наука трудового права: понятие, предмет, метод, современное состояние. Принципы трудового права. Источники трудового права: понятие, виды, особенности, общая характеристика. Субъекты трудового права: понятие и содержание правового статуса субъекта трудового права, общая характеристика субъектов трудового права. Трудовые и непосредственно связанные с ними правовые отношения: понятие, сущность, содержание, особенности, виды, субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения.
2	Правовое регулирование занятости населения в Российской Федерации	Право граждан на содействие занятости и защиту от безработицы: понятие, содержание, законодательное закрепление, механизмы реализации. Статус безработного.
3	Регулирование трудовых отношений	Понятие трудового договора, виды трудового договора, стороны трудового договора и их основные права и обязанности, содержание трудового договора: обязательные и определенные сторонами условия трудового договора, отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров, порядок заключения трудового договора и трудоустройства; понятие и виды изменений условий трудового договора, понятие перевода и его отличие от перемещения, условия изменения оговоренных сторонами условий трудового договора; понятие прекращения трудового договора, общие и специальные основания прекращения трудового договора и их законодательное закрепление; понятие и виды рабочего времени; понятие и виды времени отдыха; понятие оплаты труда; порядок установления оплаты труда работодателями, минимальный размер оплаты труда, доплаты и надбавки и к заработной плате; понятие и виды дисциплинарной ответственности работника, понятие дисциплинарного проступка, общая и специальная дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных взысканий, порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
4	Регулирование отношений, непосредственно связанных с трудовыми	Понятие и виды материальной ответственности сторон трудового договора; вида материальной ответственности работодателя за ущерб, причиненный работнику; полная и ограниченная материальной ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю; порядок определения размера причиненного ущерба и его взыскания; понятие подготовки, переподготовки и повышения квалификации, понятие ученического договора, его условия, основание и порядок заключения; понятие охраны труда, обязанности работодателя в сфере охраны труда, право работников на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		гигиены, органы охраны труда; понятие и виды трудовых споров; порядок разрешения индивидуальных трудовых споров; КТС и суд как органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров; исключительная компетенция суда при рассмотрении индивидуальных трудовых споров; порядок возникновения коллективного трудового спора; органы по разрешению коллективных трудовых споров и их компетенция; право работников на забастовку; порядок объявления и проведения забастовки.
5	Специальное регулирование в трудовом праве	Особенности регулирования труда отдельных категорий работников: основания дифференциации; специальные субъекты, особенности их правового статуса. Особенности регулирования труда: 1. женщин; 2. лиц с семейными обязанностями; 3. несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 4. руководителя организации; 5. лиц, работающих по совместительству; 6. работников, работающих по временному и сезонному трудовому договору, вахтовым методом; 7. работников, работающих у работодателя физического лица; 8. надомников; 9. дистанционных работников; 10. работающих на подземных работах; 11. работающих в районах Крайнего Севера; 12. работников транспорта, связи; 13. работников религиозных организаций; 14. спортсменов и тренеров.

Список рекомендуемой основной литературы

1. Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, А.А. Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 688 с.
2. Головина, С. Ю. Трудовое право: учебник для академического бакалавриата / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под общ. ред. С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00340-6.
3. Городилина, И.А. Трудовое право России [Текст] : учебное пособие для вузов / И. А. Городилина. - Москва : РИОР; ИНФРА-М, 2013. - 254 с.
4. Демидов, Н. В. Трудовое право : учебное пособие для вузов / Н. В. Демидов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13690-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477201 (дата обращения: 12.10.2021).
5. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2018. 404 с.
6. Трудовое право России: учебник / Д.Л. Кузнецов, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. 3-е изд. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. VIII, 648 с.
7. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. 407 с.

Перечень нормативных правовых актов

1. "Всеобщая декларация прав человека", принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН// СПС «Консультант плюс». Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических правах" // СПС «Консультант плюс».

2. Декларация Международной организации труда "Об основополагающих принципах и правах в сфере труда" (принята в г. Женева 18.06.1998) // СПС «Консультант плюс».
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) // СПС «Консультант плюс». "Европейская социальная хартия (пересмотренная)", принята в г. Страсбурге 03.05.1996, ратифицирована Федеральным законом от 03.06.2009 N 101-ФЗ// СПС «Консультант плюс».
4. Конвенция N 173 Международной организации труда "О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя", принята в г. Женеве 23.06.1992 на 79-ой сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована Федеральным законом от 01.05.2012 N 39-ФЗ// СПС «Консультант плюс».
5. Конвенция N 135 Международной организации труда "О защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им возможностях", заключена в г. Женеве 23.06.1971, ратифицирована Федеральным законом от 01.07.2010 N 137-ФЗ// СПС «Консультант плюс».
6. Конвенция N 132 Международной организации труда "Об оплачиваемых отпусках (пересмотренная в 1970 году)", принята в г. Женева 24.06.1970 на 54-ой сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована с заявлениями Федеральным законом от 01.07.2010 N 139-ФЗ// СПС «Консультант плюс».
7. Конвенция N 81 Международной организации труда "Об инспекции труда в промышленности и торговле", принята в г. Женеве 11.07.1947 на 30-ой сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована Федеральным законом от 11.04.1998 N 58-ФЗ// СПС «Консультант плюс».
8. Конвенция N 29 Международной организации труда "Относительно принудительного или обязательного труда", принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 04.06.1956// СПС «Консультант плюс».
9. Конвенция N 105 Международной организации труда "Об упразднении принудительного труда", заключена в г. Женеве 25.06.1957, ратифицирована Федеральным законом РФ от 23.03.1998 N 35-ФЗ// СПС «Консультант плюс».
10. Конвенция N 95 Международной организации труда "Относительно защиты заработной платы", принята в г. Женева 01.07.1949, ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 31.01.1961. // СПС «Консультант плюс».
11. Конвенция N 87 Международной организации труда "Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию", принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР 06.07.1956// СПС «Консультант плюс».
12. Конвенция N 98 Международной организации труда "Относительно применения принципов права на организацию и заключение коллективных договоров", принята в г. Женеве 01.07.1949 на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.07.1956. // СПС «Консультант плюс».
13. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.91 г. //ГиП.- 1992.-№4.
14. Конституция РФ 1993г. // Собрание законодательства РФ. 1993. № 13. Ст.1110.
15. Трудовой кодекс РФ 2001 г. // СПС «Консультант плюс».
16. Гражданский кодекс РФ. Часть 1// СПС «Консультант плюс».
17. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г.// СПС «Консультант плюс». Кодекс об административных правонарушениях РФ.// СПС «Консультант плюс».
18. Федеральный закон от 1.05.1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» // СЗ РФ.- 1999.- №18.- Ст.2218.
19. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности» // СПС «Консультант плюс»
20. Закон РФ от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
21. ФЗ РФ от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ « О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
22. ФЗ РФ от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» // СПС «Консультант плюс».
23. ФЗ РФ от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» //СПС «Консультант-Плюс».
24. ФЗ РФ от 02.03.2007 № 24-ФЗ «О государственной муниципальной службе в Российской федерации» //СПС «Консультант-Плюс».
25. ФЗ РФ от 25.07.2002 № 229-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» //СПС «Консультант-Плюс».
26. ФЗ РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» //СПС «Консультант-Плюс.
27. Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей //СПС «Консультант-Плюс».
28. ФЗ РФ от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» //СПС «Консультант-Плюс».
29. ФЗ РФ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» //СПС «Консультант-Плюс».
30. ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» //СПС «Консультант-Плюс».
31. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" //СПС «Консультант-Плюс».
32. ФЗ РФ от 22.07.2008 № 147-ФЗ «О внесении изменений в ст. 3 ФЗ РФ «О мировых судьях» от 17.12.1998 №188-ФЗ и ст. 23 ГПК РФ //СПС «Консультант-Плюс».
33. Федеральный закон от 08.03.2011 N 35-ФЗ "Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты в области использования атомной энергии"//СПС «Консультант- Плюс».
34. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" //СПС «Консультант-Плюс».
35. ФЗ от 14.06.1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" //СПС «Консультант-Плюс».
36. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"//СПС «Консультант-Плюс».
37. Указ Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти» с посл. изменениями //СЗ РФ.- 1996.- № 22; 1997.- № 20. ст.2242, СЗ РФ.- 1998.- № 33.- ст3967.
38. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 28 иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» //СПС «Консультант-Плюс».
39. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" //СПС «Консультант-Плюс».
40. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 «Об утверждении Положения

о Федеральной службе по труду и занятости» //СПС «Консультант-Плюс».
41. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №992 «Об утверждении Положения об особенностях исчисления средней заработной платы» //СПС «Консультант-Плюс».
42. Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об организации общественных работ» //СПС «Консультант-Плюс».
43. Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 N 891 "О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы" //СПС «Консультант-Плюс».
44. Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 №101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности // СПС «Консультант-Плюс».
45. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 // СЗ РФ.- 2000.- № 52 (часть 11).- Ст. 5149.
46. Постановление Минтруда РФ от 7.04.1999г. №7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» // РГ.- 1999.- № 147 от 30.07.99.
47. Постановление Правительства РФ от 05.11.1999 г. № 1229 «О порядке обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений» // СПС «Консультант-Плюс».
48. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. №163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет» // СПС «Консультант-Плюс».
49. Устав о дисциплине работников морского транспорта, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 г, № 395 //СЗ РФ.- 2000.- № 22.- Ст.2311.
50. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при которых запрещается применение труда женщин» // СЗ РФ.- 2000.- № 10.- Ст.1130.
51. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вручную» // Собрание актов Президента и Правительства РФ.- 1992.- № 7.- Ст.566.
52. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"// СПС «Консультант-Плюс».
53. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки"//СПС «Консультант-Плюс».
54. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729 « О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» // СПС «Консультант-Плюс».
55. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. №225 // СПС «Консультант-Плюс».
56. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" //СПС «Консультант-Плюс».
57. Постановление Правительства РФ от 17.12.2002 № 901 «О порядке разработки и утверждения перечня минимума необходимых работ (услуг) в отрасли (подотрасли) экономики, обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях,

филиалах и представительствах» //СПС «Консультант-Плюс».
58. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости" //СПС «Консультант-Плюс».
59. Приказ Роструда от 24.12.2009 N 331 "Об утверждении типовых форм документов" //СПС «Консультант-Плюс».
60. Приказ Минтруда РФ от 08.04.1994 № 30 «Об утверждении рекомендаций по организации и работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива» //СПС «Консультант-Плюс».
61. Постановление Правительства РФ от 17.11.2000 № 863 "Об утверждении порядка внесения в фонд социального страхования РФ капитализированных платежей при ликвидации юридических лиц - страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" // СПС «Консультант-Плюс».
62. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 //СПС «Консультант-Плюс».
63. Приказ ФМС РФ от 28.06.2010 N 147 "О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации" //СПС «Консультант-Плюс».
64. Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности // СПС «Консультант-Плюс».
65. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 СПС «Консультант-Плюс».
66. Приказ Минтранса РФ от 18.10.2005 N 127 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса" //СПС «Консультант-Плюс».
67. Приказ Минтранса России от 16.05.2013 N 183 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации", имеющих особый характер работы" //СПС «Консультант-Плюс».
68. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 и Инструкция о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 г. № 273/П-20.- М, 1977 //СПС «Консультант- Плюс».
69. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 г. № 85 «Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности. //РГ.- 8.02.2003.- № 25; БНА ФОИВ.- 2003.- № 12.
70. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" //СПС

«Консультант-Плюс».
71. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" //СПС «Консультант-Плюс».
72. Приказ Роструда от 31.08.2011 N 193 "Об организации работы по реализации пункта 45 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 года N 342н" //СПС «Консультант-Плюс».
73. Постановление Минтруда РФ от 14.08.2002 N 59 "Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже"// СПС «Консультант-Плюс».
74. Постановление Минтруда РФ от 14.08.2002 N 58 "Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием посредника"//СПС «Консультант-Плюс».
75. Постановление Минтруда РФ от 14.08.2002 N 57 "Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора примирительной комиссией"//СПС «Консультант-Плюс».
76. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" //СПС «Консультант-Плюс».
77. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" //СПС «Консультант-Плюс».
78. Письмо Федеральной службы по труду и занятости РФ от 07.06.2008 № 1316-6-1 «О работе в режиме ненормированного рабочего дня» //СПС «Консультант-Плюс».
79. Информационное письмо Минтруда России от 13.02.2013 "О порядке предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. N 870" //СПС «Консультант-Плюс».
80. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю"//СПС «Консультант-Плюс».

Акты судебных органов:

1. Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 N 201-О-П "По жалобе открытого акционерного общества "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" на нарушение конституционных прав и свобод положением части первой статьи 82 Трудового кодекса Российской Федерации" //СПС «Консультант-Плюс».
2. Определение Конституционного Суда РФ от 03.11.2009 N 1369-О-П "По жалобе открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Лотос" на нарушение конституционных прав и свобод положением части первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации" //СПС «Консультант-Плюс».
3. Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 421-О "По запросу Первомайского районного суда города Пензы о проверке конституционности части

первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации" //СПС «Консультант-Плюс».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» //СПС «Консультант-Плюс».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю"
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" //СПС «Консультант-Плюс».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 "О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" //СПС «Консультант-Плюс».
8. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 января 2013 г. N АКПИ12-1570 //СПС «Консультант-Плюс».

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Уголовный закон	Уголовное право как отрасль права и как наука. Задачи уголовного права. Принципы уголовного права: принцип законности, принцип равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип справедливости. Принцип гуманизма, принцип личной ответственности, принцип неотвратимости ответственности. Уголовное правоотношение. Уголовная ответственность. Понятие и значение уголовного закона. Структура уголовно- правовых норм. Действие уголовного закона во времени. Об- ратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. Принцип территориальности, принцип гражданства, универсальный, реальный принципы действия уголовного закона в пространстве. Экстерриториальность. Толкование уголовного закона. Виды и приемы толкования.
2	Преступление	Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Состав преступления. Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления. Стадии совершения преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление. Добровольный отказ от преступления Соучастие в преступлении: понятие, виды, формы. Ответственность соучастников преступления. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие множественность преступлений. Формы множественности преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона. Задержание преступника. Крайняя необходимость. Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
3	Наказание	Понятие и цели уголовного наказания. Система наказаний. Основные и дополнительные наказания, наказания смешанного типа. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказание за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. Условное осуждение.
4	Освобождение от уголовной ответственности и от наказания	Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость.
5	Уголовная ответственность несовершеннолетних	Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. Виды и особенности наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и уголовного наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости у несовершеннолетних
6	Иные меры уголовно-правового характера	Юридическая природа и виды иных мер уголовно-правового характера. Принудительные меры медицинского характера, их цели, основания применения, виды. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. Конфискация имущества
7	Преступления против личности	Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		конституционных прав человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
8	Преступления в сфере экономики	Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Преступления против собственности. Понятие хищения. Виды и формы хищения. Кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж, разбой, вымогательство, хищение предметов, имеющих особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Уничтожение или повреждение имущества. Преступления в сфере экономической деятельности
9	Преступления против общественной безопасности и общественного порядка	Преступления против общественной безопасности: понятие, виды, основные и квалифицированные составы. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: понятие, виды, основные и квалифицированные составы. Экологические преступления: понятие, виды, основные и квалифицированные составы. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: понятие, виды, основные и квалифицированные составы. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, виды, основные и квалифицированные составы
10	Преступления против государственной власти	Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: понятие, виды, основные и квалифицированные составы. Преступления против государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления: понятие, виды, основные и квалифицированные составы. Преступления против правосудия: понятие, виды, основные и квалифицированные составы. Преступления против порядка управления: понятие, виды, основные и квалифицированные составы.
11	Преступления против военной службы	Общее понятие и система преступлений против военной службы. Преступления, связанные с неисполнением обязанностей, установленных воинскими уставами. Преступления, выражающиеся в уклонении от военной службы. Преступления, совершенные при нарушении специальных правил военной службы.
12	Преступления против мира и безопасности человечества	Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Виды преступлений против мира и безопасности человечества: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны

Список рекомендуемой основной литературы

1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452985 (дата обращения: 12.10.2021).
2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб.

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453852 (дата обращения: 12.10.2021).

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с.
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная учебник для бакалавров / отв. ред. А.И. Рарог. – Москва: Проспект, 2015._ 496 с. http://e.lanbook.com/view/book/54710/
5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 1184 с.
6. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448292 (дата обращения: 12.10.2021).
7. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-12767-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448293 (дата обращения: 12.10.2021).

Перечень нормативных правовых актов

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета, 1993. № 237. 25 декабря 1993 г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 26 мая 1996 г. № 63-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2002, №1 (1 ч.). Ст. 3.
6. О государственной границе Российской Федерации [Текст]: Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
7. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания [Текст]: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
8. Об оружии [Текст]: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.
9. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст] : Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1998. № 2. .Ст. 219.
10. О безопасности дорожного движения [Текст]: Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем и финансированию терроризма [Текст]: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115- ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3609.
12. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне [Текст]: Указ Президента РФ 30 ноября 1995 г. № 1203 (действующая редакция) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775.

Акты судебных органов:

1. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
2. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
3. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
4. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 (действующая редакция.) // СПС "Консультант Плюс".
5. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: Поста- новление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
6. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
7. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 (действующая редакция.) // СПС "Консультант Плюс".
8. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (действующая редакция.) // СПС "Консультант Плюс".
9. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
10. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (действующая редакция): СПС "Консультант Плюс".
11. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 г. № 16 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
12. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
13. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 (действующая редакция) // СПС «Консультант Плюс»
14. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 (действующая редакция) // СПС «Консультант Плюс»
15. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".

16. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и пре- вышении должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
17. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
18. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 (действующая редакция.) // СПС "Консультант Плюс".
19. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".
20. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (действующая редакция) // СПС "Консультант Плюс".

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Сущность, задачи и основные понятия уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права.	Сущность, цели, задачи и основные понятия уголовного процесса. Система стадий и производств в уголовном процессе. Уголовно-процессуальный закон, его понятие и источники. Система источников уголовно- процессуального законодательства, их характеристика.
2	Источники уголовно-процессуального права.	Понятие и виды источников уголовно-процессуального права, их система и иерархия. Характеристика и структура действующего уголовно-процессуального законодательства РФ. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Действие уголовно-процессуального закона во времени и пространстве.
3	Принципы уголовного судопроизводства	Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства: принцип законности при производстве по уголовному делу; осуществление правосудия только судом; уважение чести и достоинства личности; принцип неприкосновенности личности; охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; принцип неприкосновенности жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; принцип презумпции невиновности; состязательность сторон; принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки доказательства; язык уголовного судопроизводства;

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		право на обжалование процессуальных действий и решений.
4	Классификация и процессуальный статус участников уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу	Классификация и процессуальный статус участников уголовного судопроизводства: суда, участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, участников уголовного судопроизводства со стороны защиты; иных участники уголовного судопроизводства; обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу.
5	Уголовное преследование. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования.	Виды уголовного преследования, основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
6	Понятие, содержание и значение теории доказательств и доказательственного права в уголовном судопроизводстве	Доказательства в уголовном процессе (общие положения). Доказательственное право, его понятие. Значение доказательственного права для реализации задач уголовного процесса. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие доказательств. Структура доказательств. Относимость, допустимость и достоверность доказательств их понятие и значение. Основания и порядок признания доказательств недопустимыми. Классификация доказательств, ее практическое значение. Условия использования в доказывании косвенных доказательств.
7	Понятие мер процессуального принуждения, их виды и система. Задержание подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения.	Понятие, виды и значение мер уголовно- процессуального принуждения. Основания применения мер уголовно-процессуального принуждения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, как мера уголовно-процессуального принуждения. Основания и порядок задержания подозреваемого, его личный обыск. Процессуальный порядок продления срока задержания подозреваемого лица. Основания освобождения подозреваемого. Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Понятие и значение мер пресечения, основания их избрания. Виды мер пресечения, их характеристика. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. Основания и порядок избрания мер пресечения в отношении подозреваемых. Подписка о невыезде и надлежащем поведении как мера пресечения, порядок и основания ее избрания. Личное поручительство как мера пресечения, порядок ее избрания и основания. Наблюдение командования воинской части как мера пресечения. Домашний арест как мера пресечения, порядок и основания ее избрания. Основания и порядок избрания меры

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		пресечения в виде залога. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Обжалование судебных решений о применении меры пресечения. Порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). Присмотр за несовершеннолетними обвиняемыми как мера пресечения, порядок ее избрания. Надзор прокурора за исполнением закона при применении мер пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения. Основания для применения иных мер процессуального принуждения к отдельным участникам процесса. Обязательство о явке, привод как меры процессуального принуждения. Временное отстранение от должности, порядок его применения. Наложение ареста на имущество, основания и порядок его применения. Особенности наложения ареста на ценные бумаги. Денежное взыскание как мера процессуального принуждения, порядок его наложения и исполнения. Судебное санкционирование применения мер уголовно-процессуального принуждения в ходе предварительного расследования.
8	Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Ходатайства и жалобы	Понятие и значение процессуальных сроков. Процессуальные сроки как процессуальные гарантии. Виды сроков. Исчисление сроков. Продление срока. Восстановление пропущенного срока. Сроки стадии возбуждения уголовного дела. Сроки стадии предварительного расследования. Сроки производства в суде первой инстанции. Сроки производства в суде второй инстанции. Процессуальные издержки, их понятие и виды. Определение размера процессуальных издержек. Взыскание процессуальных издержек. Участники, имеющие право подачи ходатайств. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайств. Право обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, и суда. Порядок и сроки рассмотрения жалобы прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалобы судом. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения жалоб.
9	Возбуждение уголовного дела	Возбуждение уголовного дела как стадия процесса. Понятие, задачи, значение и содержание стадии возбуждения уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного дела, их виды и содержание. Обязательность принятия к рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Органы, имеющие право возбудить уголовное дело. Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявлений и сообщений о совершении преступления. Основания возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел частного, частно-публичного и публичного обвинения. Обстоятельства, исключающие

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		производство по уголовному делу. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за законностью и обоснованностью возбуждения уголовного дела. Обжалование в суд процессуального решения, принятого на стадии возбуждения уголовного дела.
10	Стадия предварительного расследования	Понятие и формы предварительного расследования. Виды дознания. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно. Срок дознания. Право органа дознания на возбуждение уголовного дела и задержание подозреваемого в совершении преступления. Особенности избрания меры пресечения органом дознания. Окончание производства дознания. Обвинительный акт, его понятие и содержание. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно. Проведение неотложных следственных действий. Предварительное следствие, его понятие. Общие условия предварительного следствия, их понятие. Органы предварительного следствия. Обязательность предварительного следствия. Подследственность, понятие и виды, их характеристика. Место и сроки предварительного следствия. Соединение и выделение уголовных дел. Понятие взаимодействия органов дознания и предварительного следствия. Виды и формы взаимодействия, их характеристика. Производство по делу группой следователей, следственно-оперативной группой. Полномочия руководителя следственной, следственно-оперативной групп. Общие правила производства следственных действий, их характеристика. Процессуальный порядок проведения следственных действий на основании судебного санкционирования. Участие защитника на предварительном следствии. Обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих значение для дела. Участие переводчика, понятых и специалиста. Применение научно-технических средств. Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам уголовного процесса. Представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений и других нарушений закона. Обжалование действий и решений следователя. Процессуальные акты, составляемые в процессе предварительного следствия. Восстановление утраченных уголовных дел. Основания восстановления. Процессуальный порядок восстановления.
11	Следственные действия	Понятие и классификация следственных действий. Выбор следственных действий. Участие специалистов. Участие понятых в следственных действиях. Применение научно-технических средств при производстве следственных действий. Протокол следственных действий. Допрос, его понятие. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Общие правила производства допроса. Протокол допроса. Применение звуко- и видеозаписи при допросе. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Лица, допрашиваемые в качестве свидетеля, имеющие иной процессуальный статус (законные представители, гражданские истцы, гражданские ответчики). Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса малолетних свидетелей и потерпевших. Допрос эксперта, его значение. Основания допроса эксперта. Допрос подозреваемого, его процессуальный порядок. Допрос обвиняемого, его процессуальный порядок. Очная ставка как следственное действие, ее понятие. Участники очной ставки. Процессуальный порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки, порядок его оформления. Особенности проведения очных ставок с участием подозреваемых, обвиняемых, несовершеннолетних. Осмотры, понятие, виды и значение. Процессуальные особенности проведения отдельных видов осмотров. Наружный осмотр трупа. Эксгумация трупа. Осмотр почтово- телеграфной корреспонденции. Протокол осмотра, его оформление. Освидетельствование, понятие и виды. Основания для проведения освидетельствования. Процессуальный порядок проведения освидетельствования. Протокол освидетельствования. Следственный эксперимент, понятие и виды. Основания для производства следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента, процессуальный порядок его оформления. Разграничение следственного и оперативного эксперимента. Проверка показаний на месте, ее понятие. Процессуальный порядок проведения проверки показаний на месте. Протокол проверки показаний. Опознание, его понятие и виды. Случайное и оперативно-розыскное опознание, понятие и виды. Легализация полученных в процессе их проведения результатов. Следственное опознание, его виды. Процессуальный порядок проведения опознания. Процессуальные особенности проведения опознания трупов, животных. Процессуальный порядок проведение опознания по фотографии, видеозаписи и фейсменеджеру. Протокол опознания, порядок его оформления. Обыск, понятие и виды. Процессуальный порядок производства обыска. Производства обыска по «горячим следам». Участники производства обыска. Протокол обыска, порядок его оформления. Особенности производства обыска у лиц, обладающих различными иммунитетами. Выемка, понятие и виды. Процессуальный порядок производства выемки. Протокол выемки, порядок его оформления. Отличие выемки от обыска. Процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка. Контроль записи телефонных переговоров как следственное действие. Процессуальный порядок его проведения и

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		оформления полученных результатов. Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение и производство экспертизы. Постановление о назначении экспертизы, его структура и содержание. Ознакомление подозреваемого и обвиняемого с постановлением. Права потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого при производстве экспертизы. Виды экспертиз, их характеристика. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования. Протокол изъятия образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинское учреждение для производства экспертизы. Ознакомление с заключением экспертизы подозреваемого и обвиняемого. Основания для проведения дополнительной и повторной экспертиз.
12	Привлечение лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого	Понятие, значение, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его структура и содержание. Вызов обвиняемого, обязательность его явки. Привод обвиняемого, основания для его применения. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому содержания обвинения, его прав и обязанностей. Участие защитника при предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Особенности допроса обвиняемого с участием переводчика. Применение научно- технических средств при предъявлении обвинения. Протокол допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. Отстранение обвиняемого от должности, основания и процессуальный порядок. Изменение и дополнение обвинения, основания и процессуальный порядок.
13	Приостановление предварительного следствия и дознания	Понятие приостановления предварительного следствия. Основания для приостановления предварительного следствия. Объявление в розыск обвиняемого, основание и порядок. Психическое или иное тяжкое заболевание как основание приостановления производства по делу. Условия приостановления производства по делу, их содержание. Порядок приостановления производства по делу. Постановление о приостановлении производства по делу. Возобновление производства по приостановленному делу, основания и процессуальный порядок.
14	Окончание предварительного следствия	Окончание предварительного расследования, его формы. Прекращение уголовного дела. Прекращение уголовного преследования. Соотношение понятий прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. Основания прекращения уголовного дела, их характеристика. Основания прекращения уголовного преследования, их характеристика. Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание. Уведомление о прекращении уголовного дела. Процессуальный порядок обжалования постановления о прекращении уголовного дела.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Возобновление прекращенного уголовного дела. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Объявление об окончании предварительного расследования по делу. Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого, его защитника и законного представителя. Разъяснения обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела определенным составом суда в соответствии с действующим законодательством. Порядок заявления и разрешения ходатайств при ознакомлении с материалами уголовного дела участниками процесса. Обвинительное заключение, понятие, содержание, значение. Структура обвинительного заключения. Способы изложения сущности дела в обвинительном заключении, основания для выбора конкретного способа. Приложения к обвинительному заключению, их содержание и значение. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением. Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
15	Стадия подготовки дела к судебному заседанию. Предварительное слушание	Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд делу. Полномочия судьи по вопросам, подлежащим выяснению при принятии судом дела к производству. Рассмотрение судьей ходатайств и заявлений. Направление дела по подсудности. Назначение судебного заседания. Основания для назначения предварительного слушания. Порядок проведения предварительного слушания. Ходатайства об исключении доказательств. Порядок их заявления и рассмотрения. Возвращение уголовного дела прокурору, основания принятия данного решения. Основания приостановление производства. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования, его основания. Рассмотрение ходатайства о передаче дела в суд присяжных. Назначение дела к слушанию.
16	Общие условия судебного разбирательства	Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов уголовного процесса и общих условий судебного разбирательства. Непосредственность, устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Слушание дела в закрытом судебном заседании, основания для принятия данного решения. Неизменный состав суда. Председательствующий в судебном заседании, его полномочия. Осуществление судопроизводства на основе

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		состязательности и равенстве прав участников судебного разбирательства. Участие прокурора. Участие подсудимого. Основания для рассмотрения дела без участия подсудимого в судебном разбирательстве. Участие защитника подсудимого. Обязательное участие защитника. Участие потерпевшего, его представителя в судебном разбирательстве. Участие гражданского истца, гражданского ответчика (их представителей) в судебном разбирательстве. Права и обязанности лиц, участвующих в судебном разбирательстве. Пределы судебного разбирательства. Возможность изменения обвинения. Основания для изменения обвинения в судебном разбирательстве. Варианты изменения обвинения в процессе судебного разбирательства. Регламент судебного заседания. Отложение судебного разбирательства и приостановление производства по делу. Прекращение дела в судебном заседании, его порядок и основания. Порядок вынесения определений, постановлений в судебном заседании. Протокол судебного заседания. Ознакомление с протоколом судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания, порядок их рассмотрения. Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.
17	Стадия судебного разбирательства	Судебное разбирательство как стадия процесса. Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания. Разъяснение прав участникам процесса. Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств. Допрос подсудимого. Непосредственное исследование доказательств в суде. Основания оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов и документов. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Производство экспертизы в суде, основания и порядок проведения. Допрос эксперта. Назначение и производство дополнительной и повторной экспертиз. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных действий. Заявление ходатайств и порядок их разрешения. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр местности и помещения, основания и порядок его проведения. Следственный эксперимент, основания и порядок его проведения. Предъявление для опознания. Освидетельствование, порядок и основания его проведения. Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия. Судебные прения, их значение. Участники судебных прений. Содержание судебных прений. Порядок выступления в судебных прениях.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Право на реплику. Последнее слово подсудимого, его значение. Возобновление судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора
18	Особый порядок судебного разбирательства	Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. судебного решения. Порядок заявления ходатайств Основания применения особого порядка принятия. Порядок рассмотрения дела. Порядок постановления приговора. Пределы обжалования приговора. Спорные положения особого порядка судебного разбирательства.
19	Производство в суде апелляционной инстанции	Право на апелляционную жалобу (представление) и апелляционные основания обжалования судебных решений. Апелляционные судебные инстанции. Пределы прав апелляционных судебных инстанций: 1) Проблема ревизионного начала;2) Запрет поворота к худшему. Порядок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции Судебные решения апелляционной инстанции
20	Судебные решения апелляционной инстанции	Реформа кассационного производства: общие замечания. Право на кассационную жалобу (представление) и кассационные основания обжалования судебных решений Кассационные судебные инстанции Пределы прав кассационной судебной инстанции: 1) Ревизионное начало в деятельности кассационной инстанции; 2) Возможность изменения к худшему в кассационной инстанции. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Судебные решения кассационной инстанции и основания их принятия. Виды решений кассационной инстанции. Основания отмены (изменения) приговора или иного судебного решения.
21	Пересмотр судебных решений в порядке надзора	Эволюция надзорного производства в российском уголовном процессе. Надзорные функции Верховного Суда РФ. Особенности производства в надзорной инстанции.
22	Пересмотр судебных решений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам	Понятие и сущность пересмотра судебных решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Его соотношение с иными видами пересмотра. Основания к возобновлению производства по делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств: 1) Понятие и виды вновь открывшихся обстоятельств; 2) Понятие и виды новых обстоятельств. Проблема поворота к худшему при пересмотре уголовных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Сроки пересмотра Порядок пересмотра уголовных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
23	Последствия постановления оправдательного приговора, реабилитация и иные основания возмещения	Исполнение оправдательного приговора. Понятие и значение института реабилитации лиц, подвергнутых незаконному уголовному преследованию. Основания реабилитации в уголовном процессе: вступление в законную силу оправдательного приговора и прекращение уголовного дела (преследования). Возмещение вреда, причиненного в ходе

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
	вреда, связанного с уголовным преследованием..	правомерного уголовного преследования. Виды и объем возмещаемого вреда. Порядок восстановления прав и возмещения причиненного вреда
24	Исполнение обвинительного приговора	Понятие стадии исполнения приговора и ее место в системе уголовного судопроизводства. Порядок обращения приговора к исполнению. Круг вопросов, подлежащих решению судом в стадии исполнения приговора. Порядок обращения в суд. Порядок обращения в суд
25	Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних Производство по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера	Фактические и юридические основания применения принудительных мер медицинского характера. Особенности предварительного следствия по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в специализированное психиатрическое учреждение. Выделение дела в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшего психическим расстройством после совершения преступления. Права лица, в отношении которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера. Участие законного представителя. Участие защитника. Окончание предварительного следствия и направления дела в суд. Направление дела в суд для принятия принудительных мер медицинского характера как форма окончания предварительного следствия. Основания для принятия данного решения. Порядок окончания производства по делу в связи с направлением его в суд для принятия принудительных мер медицинского характера. Постановление о направлении дела в суд для принятия принудительных мер медицинского характера, его структура и содержание, приложения к постановлению. Назначение судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления судьи. Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера. Особенности прекращения уголовного дела. Приостановление производства по делу.

Список рекомендуемой основной литературы

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. 304 с.
2. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко.– 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – 1280 с. / Доступ из сети Интернет: https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_kurs_ugolovnogo_processa/
3. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Учебник. – 5-е издание, перераб. и доп. – М.: Норма 2017. 768 с.
4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12202-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470369 (дата обращения: 12.10.2021).

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12205-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470370 (дата обращения: 12.10.2021).
6. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : учебник для вузов / В. А. Лазарева [и др.] ; под редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08808-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468656 (дата обращения: 12.10.2021).
7. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02249-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472141 (дата обращения: 12.10.2021).
8. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2. Досудебное и судебное производство : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02251-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472142 (дата обращения: 12.10.2021).
9. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468640 (дата обращения: 12.10.2021).

Перечень нормативных правовых актов:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Российская газета. 1992. № 170.
3. Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759
4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 64
5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.
6. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 51. Ст.6270.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921
8. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.2002. №11. Ст.1022.
9. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
10. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3528
11. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1- ФКЗ" О судах общей юрисдикции"(ред.от 01.06.2011) // Собрание законодательства РФ.2011. №7. Ст.898.